



미래를 밝히는 눈,
동행의 발걸음, 감사실

특정감사

「이사회 의결 미이행 등 해사행위」 특정감사 결과보고서

2024. 12.



한국전력기술

목 차

I 감사실시 개요 1

1. 감사 배경 및 목적 1
2. 감사 대상 및 범위 3
3. 감사기간 및 인원 3
4. 감사 추진 전략 5
5. 감사 실시 과정 6

II 감사대상 사건 개요 7

1. 이사회 관련 업무처리 경과 7
2. 사건 및 직원 관계도 8

III 감사결과 9

1. 감사결과 총괄 9
2. 지적사항 총괄 10
3. 주요 문제점 10

IV 처분요구사항 일람표 10

V 감사결과 처분요구서 11

VI 참고사항 11

I. 감사실시 개요

1. 감사 배경 및 목적

- (■부 감사 실시 및 결과 통보) ■부는 2024. 4. 23. ~ 4. 30. 기간동안 회사에 대한 실지감사를 실시하였으며, 2024. 7. 8. 인사권 부당행사 및 예산낭비 등 ♡장의 비위사실과 관련한 감사처분 결과를 통보하였다.
- (감사결과 처분요구 및 조치결과 보고) 이에 따라 회사는 2024. 9. 4. 2024년도 제6차 이사회를 통해 ■부 감사결과 처분요구 및 조치결과를 보고하였으나, 비상임이사의 인사권 부당행사 처분결과에 대한 질의 등에 부적정한 답변을 하여 비상임이사들이 이에 대해 명확한 소명을 요구하였다.
- (♡ 직무집행 정지 안건 이사회 가결) 한편 회사는 2024. 10. 11. 긴급 이사회(이하 ‘제7차 이사회’)를 개최하여 의결사항인 ‘♡ 경영 관한 건’에 대한 심의를 진행하였으며, 심의 결과 ♡장 직무정지 안건이 가결¹⁾되었다.

[표 1] ♡ 직무집행 정지 진행 경과

일 자	주 요 내 용
-----	---------

(생 략)

1) 2024년도 제7차 이사회(2024.10.11.) 결과, ♡ 직무집행 정지와 이에 따른 직무대행 선임 등 후속조치를 이행하고 그 결과를 이사회에 보고하도록 의결함(심의결과 : 가결, 찬성 7명, 기권 2명)

- (이사회 의결사항 이행 고의 지연 등) 2024. 10. 11. 이사회를 통해 ♠ 직무집행 정지 요구 건이 가결되었으나, 회사는 현재까지 직무대행 선임 등 후속조치를 이행하지 않고 있는 실정이다. 또한, ♣처는 2024. 10. 17. 회사 포탈에 제7차 이사회 의결사항에 대한 안내문을 게시하며 ♠장 결정이 필요한 중요사항 처리에 유의를 당부하는 등 이사회 의결사항 이행을 고의 지연하고 있다.
- (언론 대응과정 부적정) 한편, 2024. 10. 13 ~ 10. 15. 기간동안 ♠ 직무집행 정지 의결사항이 복수의 언론에 보도²⁾되었으나, ♠처는 법률자문이나 해석 등 별도의 근거없이 시행 여부는 별개의 사안이라고 하며 정정보도를 요구하였다.
- (내부통제 절차 훼손) 이사회를 통한 ♠장 직무집행 정지 안건이 가결되었음에도 의결사항 이행을 고의 지연하거나, 법률적 검토 등을 거치지 않은 채 언론사에 허위사실을 보도하는 등 내부통제 절차를 준수하지 않고 회사의 이익에 반하는 등 관련 부서들의 일련의 행위는 대내·외 논란과 혼선을 야기하고 있다.
- (감사자문위원회 의견) 일련의 사안과 관련하여 2024. 10. 23. 감사자문위원회는 현재의 혼란에 대해 심각한 우려를 표하며, 경영정상화를 위한 직무대행자 선임 등 관계부서의 조속한 후속조치 필요 의견을 제시하였다.
- (비상임이사 감사 요구) 한편, 2024. 10. 28. 회사의 비상임이사 2인³⁾이 「공공기관의 운영에 관한 법률」(이하 ‘공운법⁴⁾’) 및 「정관」⁵⁾에 따라 제7차 이사회 가결사항에 대한 후속조치 미이행 및 이사회 가결사항 관련 회사의 이익에 반하는 행위 일체에 대한 감사를 요구하였다.

2) 연합뉴스(2024.10.13) “한전기술 이사회, Y ♠장 직무정지 의결”

♡방송(2024.10.15) “‘복무기강 해이’ 한전기술 Y ♠장에 ‘직무 정지’ 의결”

3) 비상임이사 A, B

4) 공운법 제22조(해임 요청 등) 제2항 “비상임이사는 필요하다고 인정하는 경우에는 비상임이사 2인 이상의 연서로 공기업·준정부기관의 운영과 관련하여 감사에 특정사안에 대한 감사를 요청할 수 있다”

5) 정관 제51조(감사요청) “비상임이사 2인 이상은 필요하다고 인정하는 경우에는 연서로 회사의 운영과 관련하여 감사에게 특정사안에 대한 감사를 요청할 수 있다. 이 경우 감사는 특별한 사정이 없는 한 이에 응하여야 한다.”

- ☐ (감사의 목적) 이번 감사는 회사의 내부통제를 훼손하는 일련의 업무 행태에 대한 사실관계를 확인하여 회사가 정상적인 경영활동을 이어나가도록 계도함과 더불어 이사회 의 권위와 지위를 정상 회복하는데 목적이 있다.

2. 감사 대상 및 범위

- ☐ 감사 대상 : ♥본부(○본부 포함), ●본부, 기타 유관부서

- ☐ 감사 범위

- 이사회 의결사항 이행 지연 및 관련 업무처리 전반
- 이사회 의결사항 관련 기타 해사행위 일체
- 이사회 운영 관련 업무처리 적정성 등

- ☐ 감사 대상기간 : 2021. 11. 1. ~ 감사 종료 시 까지

* 관련 이사회 개최 배경 등 종합적 검토를 위한 기간 산정

3. 감사기간 및 인원

- ☐ 감사 기간: 2024. 10. 30.(수) ~ 11. 20.(수) / 실 감사일 16일

- 주요 진행 일정

계획		추진일정		주요 내용	비고
10. 30.(수)		10. 30.(수)		감사 실시 통보	긴급한 사안으로 통보 즉시 시행
10. 30.(수)	11. 20.(수)	10. 30.(수)	11. 20.(수)	감사 실시	실 감사일 16일
11. 21.(목)	11. 25.(월)	11. 21.(목)	11. 25.(월)	감사절차심의관 검토	감사품질 향상, 객관성 확보
-		11. 26.(화)		감사심의위원회	감사 결과 심의
-		12. 11.(수)		이사회 보고	감사 결과 보고, 의견 청취
-		12. 13.(금)		감사자문위원회	감사 결과 보고, 의견 청취
'24.12.30(월)		'24.12.20(금)		감사 결과 보고	감사 종료 후 50일 이내

□ 감사 인원 및 투입 계획

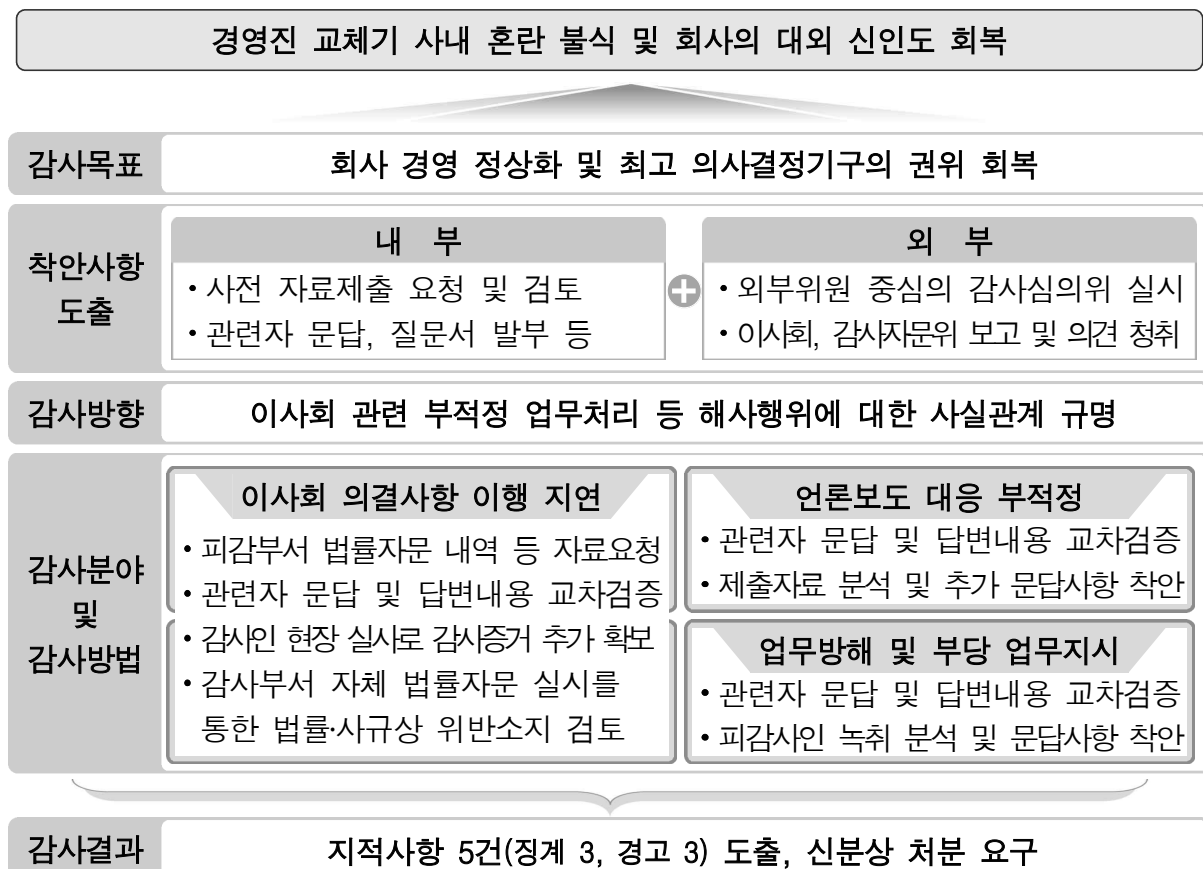
구분	감사인	주요 경력/자격	업무 분담	투입일수
반장	◇장 C	(생 략)	· 감사 총괄 · 감사 방법 결정 및 협조	5
반원	◆장 D		· 유사 감사사례 검토 · 관련 법률, 규정상 요건 검토	2
	□장 E		· 유사 감사사례 검토 · 관련 법률, 규정상 요건 검토	2
	■원 F		· 감사대상자 문답 · 관련 법률, 규정상 요건 검토	2
	■장 G		· 감사대상자 문답 · 관련 법률, 규정상 요건 검토	2
	■원 H		· 감사대상자 문답 · 관련 법률, 규정상 요건 검토	2
	◇원 I		· 유사 감사사례 검토 · 관련 법률, 규정상 요건 검토	2
	□원 J		· 감사대상자 문답 · 사실관계 조사 및 채증	2
	◇원 K		· 유사 감사사례 검토 · 관련 법률, 규정상 요건 검토	2
	◇원 L		· 감사대상자 문답 · 사실관계 조사 및 채증	2
	◆원 M		· 유사 감사사례 검토 · 관련 법률, 규정상 요건 검토	2
	■원 N		· 유사 감사사례 검토 · 사실관계 조사 및 채증	2
	□원 O		· 유사 감사사례 검토 · 사실관계 조사 및 채증	2
	■원 P		· 감사대상자 문답 · 사실관계 조사 및 채증	5
	□원 Q		· 유사 감사사례 검토 · 사실관계 조사 및 채증	2
	계			

* 감사 중점사항 및 감사인 주요 경력을 고려하여 업무 분담

4. 감사 추진 전략

- (감사 중점사항 선정) 제7차 이사회 개최 전부터 의결사항 이행 시 까지 일련의 업무처리 과정을 감사 중점사항으로 선정하고,
- (내부) 이사회의 감사요구가 있기 전 사전 자료제출 요구 및 검토를 통해 감사 착안사항을 도출하였으며 관련자 문답 실시 및 질문서 발부, 자료분석 등을 진행하였다.
- (외부) 위원장을 제외하고 외부위원만으로 구성된 감사심의위원회를 개최하여 감사결과 및 지적사항에 대해 심의하였으며, 감사결과를 이사회와 감사자문위원회에 보고하는 등의 과정을 통해 감사 과정의 객관성을 높이고자 하였으며,
- (처분요구) 감사자료 검토, 현황 점검 등을 통해 5건의 지적사항을 도출하여 신분상 조치 등을 요구하였다.

□ 감사 추진 전략 체계



5. 감사 실시 과정

- (사전조사) 감사실은 이사회와 감사 요구에 앞서, 제7차 이사회 의결사항 미이행 및 부적정 업무수행, 언론보도 부적정 대응 등과 관련한 자료제출 요구를 통해 업무처리 경위를 파악하였고, 해당 사실을 감사중점사항에 반영하였다.
- (실지감사) 2024. 10. 30.부터 11. 20.까지 16일간 감사인원 15명을 투입하여 실지감사를 진행하였으며, 9차례에 걸쳐 관련자 8명에 대한 문답조사를 실시하고 기타 관련 인원에게 질문서를 발부하였다. 또한, 감사절차심의관을 통하여 감사 과정 및 처분 요구사항에 대한 적정성을 심의하였다.
- (감사심의위원회 개최) 감사실은 2024. 11. 26. 감사심의위원회를 개최하였으며, 위원장을 제외한 전 위원을 타 기관 감사실 직원, 변호사 등으로 구성하여 감사 심의의 객관성과 전문성을 높이하고자 하였다.
- (감사 결과 이사회 보고) 또한, 2024. 12. 11. 제11차 이사회에서 감사 결과 및 처분요구사항을 보고하였고, 이사진의 의견을 청취하였다.
- (감사 결과 감사자문위원회 보고) 한편, 2024. 12. 11. 2024년도 제4차 감사자문위원에서도 감사결과 확인된 문제점, 감사 처분요구사항을 보고하였고, 자문위원들의 의견을 청취하는 등 감사 결과의 객관성 확보를 위해 지속 노력하였다.

Ⅱ. 감사대상 사건 개요

1. 이사회 관련 업무처리 경과

[표 2] 제7차 이사회 관련 업무처리 경과

일 자	내 용	비고
-----	-----	----

(생 략)

2. 사건 및 직원 관계도

[그림] 이사회 관련 부적정 업무처리 사건 및 직원 관계도

(생 략)

Ⅲ. 감사결과

1. 감사결과 총평

- (감사배경) 회사는 2024. 10. 11. 긴급 이사회(제7차 이사회)를 개최하여, ‘♠ 경영 관한 건’을 의결하였고, 그 결과 ♠장 직무집행 정지가 가결되었다. 그러나, ♣처 등은 제7차 이사회 의결사항을 즉시 이행하지 않고 지연하여, 2024. 10. 28. 회사의 비상임이사 2명이 「공운법」 및 「정관」에 따라 제7차 이사회 의결사항에 대한 후속조치 미이행 등에 대한 감사를 요구하였다.
- (감사목적) 감사실은 회사 최고의사결정기구인 이사회 의결사항에 대하여 검토·감독 권한이 없는 직원들이 의결사항의 효력을 검토하고, 이행을 지연하는 등 회사의 내부통제를 훼손하는 일련의 업무 행태에 대한 사실관계를 확인하여 회사가 정상적인 경영활동을 이어나가도록 계도함과 더불어 이사회의 권위를 정상 회복하기 위하여 본 감사를 실시하였다.
- (지적사항 도출) 실지감사를 통하여 이사회 의결사항 관련 업무처리 부적정 등 해사행위, 이사회 관련 업무처리 부적정 및 후속조치 지연, 이사회 의결사항 관련 언론보도 대응 부적정, 이사회 의결사항 관련 부당 업무지시 등 5가지 지적사항을 도출하였으며, 관련 직원들에 대한 신분상 조치 등을 요구하였다.
- (향후계획) 감사실은 본 감사결과를 통해 권한이 없는 행위로 회사에 해를 끼친 직원들을 일벌백계 함으로써 향후에도 내부통제를 위반하는 일련의 행태들이 반복되지 않도록 할 예정이다.

2. 지적사항 총괄

□ 감사 결과, [표 3]과 같이 총 5건의 사항을 지적하고, 조치부서에 처분 요구하였다.

[표 3] 감사 결과 지적사항 현황

(단위: 건, 명)

합계		징계 (인원)	경고·주의 (인원)	개선	권고	통보	모범사례
건수	인원						
5	6	3(3)	2(3)	-	-	-	-

3. 주요 문제점

- ① 이사회 관련 업무처리 부적정 등 해사행위 【징계】
- ② 이사회 관련 업무처리 부적정 및 후속조치 지연 【징계1, 경고1】
- ③ 이사회 의결사항 관련 언론보도 대응 부적정 【경고2】
- ④ 이사회 의결사항 관련 부당 업무지시 등 【징계】

IV. 처분요구사항 일람표

번호	조치부서 (대상자)	건명	처분요구			조치 기한	감사자
			처분 종류	재정 조치	신분 조치		
1	◆처 (ㄱ직급 R)	이사회 관련 업무처리 부적정 등 해사행위	징계	-	1	2개월	C 외 14명
2	◆처 (ㄱ직급 S)	이사회 관련 업무처리 부적정 및 후속조치 지연	징계	-	1		
3	◆처 (L 직급 T)	이사회 관련 업무처리 부적정 및 후속조치 지연	경고	-	-		
4	◆처 (ㄱ직급 U, L 직급 V)	이사회 의결사항 관련 언론보도 대응 부적정	경고	-	-		
5	◆처 (ㄱ직급 W)	이사회 의결사항 관련 부당 업무지시 등	징계	-	1		

V. 감사결과 처분요구서 [별첨1 참조]

VI. 참고사항

1. 징계양정 요구기준[ㄱ직급 R]

가. 감사대상자 최근 3개년 근무성적

☐ ㉠평가

구 분	2021년	2022년	2023년
(생 략)			

☐ ㉡평가

구 분	2021년	2022년	2023년
(생 략)			

나. 감사대상자 포상 및 징계현황

☐ 포상현황 : 총 00회

포상구분	포상명	포상일시
(생 략)		

☐ 징계현황 : 없음

다. 징계양정 요구기준

징 계 사 유	비위의 도 및 고의, 과실	징계양정기준	비 고
(생 략)			

2. 징계양정 요구기준(ㄱ직급 S)

가. 감사대상자 최근 3개년 근무성적

☐ ㉠평가

구 분	2021년	2022년	2023년
(생 략)			

나. 감사대상자 포상 및 징계현황

☐ 포상현황 : 총 00회

포상구분	포상명	포상일시
(생 략)		

☐ 징계현황 : 없음

다. 징계양정 요구기준

징 계 사 유	비위의 도 및 고의, 과실	징계양정기준	비 고
(생 략)			

3. 징계양정 요구기준(ㄱ직급 W)

가. 감사대상자 최근 3개년 근무성적

☐ ㉠평가

구 분	2021년	2022년	2023년
(생 략)			

나. 감사대상자 포상 및 징계현황

☐ 포상현황 : 총 00회

포상구분	포상명	포상일시
(생 략)		

☐ 징계현황 : 없음

다. 징계양정 요구기준

징 계 사 유	비위의 도 및 고의, 과실	징계양정기준	비 고
(생 략)			

[별첨]

(생 략)

상 임 감 사 징 계

제 목 이사회 관련 업무처리 부적정 등 해사행위

조 치 부 서 ◇처

내 용

1. 사건 개요

회사는 준시장형 공기업이자 유가증권시장 상장회사로서 「공공기관의 운영에 관한 법률」(이하 ‘공운법’), 「상법」 등의 적용을 받고 있는 상법상 주식회사이며, 공운법, 정관 등에 따라 상임이사를 두고 있고, ♀인 ♀장¹⁾을 제외한 3명의 상임이사²⁾가 임원이자 ▽장의 역할을 수행하고 있다.

■부는 2024. 7. 8. ♀장에 대한 부당한 인사발령, 상습지각, 근무시간 미달, 해외출장 중 사적관광 등을 지적하는 감사결과 처분요구서³⁾를 회사에 송부하였고, 이 사실은 2024. 9. 13. ♥⁴⁾를 통해 보도되었으며, 이에 따라 ■부는 2024. 9. 20. 예정되었던 대통령 체코 순방 연계 “한-체코 원전협력 비전선포식” 참석자 명단에서 ♀장을 제외한다고 회사에 통보하였다.

비상임이사 A는 2024. 9. 30. 회사를 방문하여 이사회 업무 담당부서인 ♣처

1) ♀장 Y ♀ : 2024. 5. 6.부로 3년의 임기가 만료되었으나, 후임자가 임명되지 않아 ♀장의 직무를 행하고 있다가, 2024. 10. 11. 제7차 이사회에서 ♀장 직무정지가 의결됨

2) ●장 AB 상임이사, ♥장 AC 상임이사, ☆장 AD 상임이사

3) ■부 ●관-1581(2024. 7. 8.) “감사결과 처분요구서 송부” - ♣관은 한국전력기술주식회사 ♀장 Y의 인사권 부당 행사, 복무기강 해이 등 비위행위가 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제35조 제1항에 위배되어 엄중한 인사조치가 필요하다고 판단되나, Y는 2024. 5. 6. ♀장 임기가 만료된 바 있어 그 비위내용에 대해 통보하오니 재취업, 포상 등을 위한 인사자료로 활용하고, 인사혁신처에 통보하여 공직후보자 등의 관리에 활용될 수 있도록 하시기 바랍니다.[통보(인사자료)]

4) ♥방송(2024. 9. 13.) “[단독] ‘101번 지각’ 에 “차가 좀 밀려서..” 그래도 여전히 ‘♀장’ ”

에 비상임이사 4명⁵⁾이 서명한 ‘한국전력기술 임시 이사회 소집 요구서’를 제출하였다.

이사회는 2024. 10. 11. ■부 감사결과와 ♡방송 보도 등으로 인한 회사 위신 실추 등의 사유로 제7차 이사회를 통해 ‘♣장 직무집행 정지 건’을 의결하였다. 당일 제7차 이사회 의결 직후, ♣처장 ㄱ직급 S(이하 ‘♣처장’), ♣처 ♣팀장(이하 ‘♣팀장’) ㄴ직급 T은 당시 ○장이던 ㄱ직급 R의 지시에 따라 △에서 R과 함께 ‘임시 이사회 의결 관련 조치계획’ 초안을 작성⁶⁾하였다.

2024. 10. 13. ■일보⁷⁾, 2024. 10. 15. ♡방송⁸⁾를 통해 제7차 이사회 의결인 ‘♣장 직무집행 정지 의결’ 사실이 보도되었다. 이에 대해 ○본부 ♠처장 ㄱ직급 U(이하 ‘♠장’)과 ○본부 ♠처 ▲팀장 ㄴ직급 V(이하 ‘▲팀장’)는 R의 지시에 따라 각 언론기관에 설명자료를 배포하고 기자와 직접 통화하며 기사 내용에 대한 정정을 요구하는 등 언론보도에 대응하였다.

한편, 감사실은 2024. 10. 15. ♣장 직무대행자 지정 시까지 일상감사를 중지함을 회사 포털 행정사항 게시판(이하 ‘행정사항 게시판’)에 공지⁹⁾하였고, 이사회 주관부서인 ♣처는 2024. 10. 17. 이사회가 의결한 ♣장 직무정지의 효력 및 시행 등에 대해 법률 검토 진행 중이며 향후 검토 결과에 따라 조치할 예정임을 행정사항 게시판에 공지¹⁰⁾하였다.

또한, 당시 ●장 직무대행 W(이하 ‘●장 직무대행’)는 2024. 10. 28. R으

5) 비상임이사 A, B, Z, AA

6) 감사인이 2024. 11. 11. △에 방문하여 출장자 PC를 확인해본 결과, ‘[한전기술] 이사회 의결사항 및 향후 조치 계획’, ‘직무정지 의결 관련 추가 법률검토 사항’ 등 총 10건의 문서를 제7차 이사회 개최 전날 및 당일 작성한 사실이 확인되었음

7) ■일보(2024. 10. 13. 16:40) “[속보] 한전기술 이사회, Y ♣장 직무정지 의결”

8) ♡방송(2024. 10. 15. 19:13) “‘북무기강 해이’ 한전기술 Y ♣장에 ‘직무 정지’ 의결”

9) 행정사항 게시(2024. 10. 15.) 감사실, “일상감사 관련 중요사항 공지”

10) 행정사항 게시(2024. 10. 17.) ♣처, “제7차 이사회(24.10.11.) 의결 관련 안내”

로부터 전달받은 내용을 바탕으로 ●본부 내 주요 직위자가 참석 대상인 ●본부 주간회의에서 ‘이사회 의결 관련 진행 상황’을 설명하였다.

한편, ◇처가 ♣처의 요청¹¹⁾에 따라 2024. 11. 5. AA 상임이사를 ♣장 직무 대행으로 하여 ♣장 직무대행체제로 전환 운영함을 공지함으로써 제7차 이사회 의결 후 25일만에 제7차 이사회 의결사항을 이행하였다.

R과 ♣처장, ♣팀장 등은 제7차 이사회의 ♣장 직무집행 정지 안건 의결 및 시행과 관련하여, 비상임이사의 임시 이사회 소집 요구 이후 제7차 이사회가 개최되지 않도록 비상임이사들을 설득하거나, 제7차 이사회 의결 이후 효력 검토와 주무부처 유권해석 등을 이유로 의결사항 이행을 25일간 지연하였는데, 이를 요약하면 [표 1]과 같다.

[표 1] 제7차 이사회 관련 업무 추진경과

일 자	경과	주 요 내 용
(생 략)		

11) ♣팀-250(2024. 11. 4) “이사회 의결에 따른 조치사항 통보”

2. 이사회 개최 방해

가. 관계법령 및 판단 기준

「정관」 제47조(이사회 소집) 및 「이사회운영규정」 제4조(소집권자)에 따르면, 이사회는 의장 또는 재적이사 3분의 1 이상의 요청에 의하여 소집할 수 있으며, 「정관」 제48조(이사회 성립 및 의결) 및 「이사회운영규정」 제6조(이사회 결의방법)에 따라 이사회는 재적이사 과반수의 출석으로 성립하고, 재적이사 과반수의 찬성으로 의결한다.

한편, 「이사회운영규정」 제7조(부의안건 및 절차)에 따르면, 이사회에 부의할 사항 중 긴급을 요한다고 인정되는 사항은 즉석에서 발의할 수 있으며, 동 규정 제8조(의결 및 보고사항)에 근거하여 사장 및 이사회가 필요하다고 인정하는 사항을 의결할 수 있다.

제7차 이사회는 재적이사의 3분의 1 이상인 비상임이사 4명의 요청에 의해 소집되었고, 해당 이사회가 재적이사 과반수의 출석으로 성립되었으며, 긴급 발의한 회장 직무집행 정지 안건이 재적이사 과반수의 찬성으로 의결되는 등 제7차 이사회 개최, 성립 및 안건 의결 과정은 적법하다.

「취업규칙」 제8조(성실의무)에 따라 직원은 회사의 제규정을 성실히 지키며 상사의 직무상의 명령 지시에 따라 부과된 직무를 완수할 책임이 있다.

따라서, R은 ○장으로서 이사회 개최 및 운영 관련 업무상 권한이 없으며, 이사회가 정상적으로 개최 및 진행될 수 있도록 필요한 사항을 성실히 지원하여야 할 뿐, 정상적인 이사회 개최를 방해하여서는 아니 된다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그런데, R은 2024. 9. 25. A, B 비상임이사의 회사 방문, 2024. 9. 30. 비상임이사의 임시 이사회 개최 요구, 2024. 10. 11. 제7차 이사회 개최 등 일련의 과정에서 ♣처장, ♣팀장 등과 비상임이사를 찾아가서 ♣처에서 의뢰한 1차 법률자문¹²⁾¹³⁾ 답변 수정본¹⁴⁾을 근거로 이사회가 단독으로 ♣장 직무정지를 의결하는 것이 위법 소지가 있음을 설명하였다.

이렇듯 R이 제7차 이사회 안건 내용을 인지한 뒤 ♣처장, ♣팀장과 비상임이사를 찾아가 이사회에 ♣장 직무집행 정지 의결의 위법 소지를 설명한 점을 고려할 때 R은 ♣장 직무집행 정지 안건이 가결되는 것을 막기 위해 적법하게 이루어지는 이사회 개최를 조직적으로 방해한 것으로 이는 성실의무 위반으로 판단된다.

3. 이사회 의결사항 이행 지연

가. 관계법령 및 판단 기준

「직제규정」 제5조(본부장)에 따르면 본부장은 사장을 보좌하며 회사 및 사장의 경영목표를 달성하기 위한 본부의 경영목표를 설정·시행하고, 그 경영성과에 대해서 책임을 진다. 또한, 동 규정 제13조(직무)에 따라, 각 직위자는 상사를 보좌하고 예하직원을 지휘·감독하며 사장이 따로 정하는 바에 따라 그 직무를

12) 법무법인 T 1차 법률자문(2024. 9. 30.) : ♣처가 자신들의 주장을 뒷받침하기 위해 1차 법률자문을 의뢰하여 이사회 의결로 ♣장 직무정지가 가능한지, 불가능함에도 이사회가 안건 상정을 강행하여 의결이 되었을 때 법적 효력이 있는지 등을 문의함

13) 1차 법률자문 답변 초안에는 ‘해임 요청 결의와 함께 직무정지 결의가 가능’ 하다는 내용이 기재되어 있었으나, 수정본에는 ‘이사회가 단독 안건으로 ♣장의 직무집행 정지를 의결하는 것은 법률상 리스크가 있음’ 으로 수정됨

14) T 문답서(2024. 11. 4.) “1차 법률자문 초안에는 해임요청과 연계한 답안이 들어있었고요. 해임 요청에 대한 해석은 저희가 질의한 내용도 아니었고, 해임 요청을 하면서 직무정지가 가능한 것처럼 답을 한 것은 있습니다. 그러나 저희가 질의한 내용과 상관없이 불필요한 내용이 아닌가 해서 결국은 조정을 하여 1차 법률자문 최종 답변을 보내주게 되었습니다.”

수행하고, 그 경영성과에 대해서 책임을 진다.

또한, 「인사규정」 제4조(임용권자 및 직군부여기준)에 따라, R은 경영직에 해당하는 ㄱ직급 직원으로서 회사의 주요정책 결정 및 관리업무 등에 종사하는 자이며, 특히 회사 내에 3명뿐인 ㄴ장급 경영직 직원에 해당한다.

그리고, 「직제규정시행세칙」 별표 3. 부서별 분장업무 내용을 살펴보면 ○본부는 인사, 재무, 홍보, 교육 등의 업무 전반을 담당하며, 이사회 운영 및 임원 선임에 관한 업무 상 권한은 없다.

한편, 이사회는 회사의 업무집행에 관한 의사결정을 위하여 이사 전원으로 구성된 회의체 형태의 기관인 바, 그 결의는 적법한 절차를 거쳐 결의 요건을 충족하는 표결로써 효력이 발생하며, 특별한 사정이 없는 한 그 결의의 종료와 동시에 효력이 발생한다¹⁵⁾.

제7차 이사회의 ♣장 직무집행 정지 의결과 관련하여 「정관」 및 「이사회운영규정」 등에서 이사회 결의의 효력 발생 시점에 대하여 별도로 규정하지 않고 있으며, 본건 이사회 결의에서 어떠한 조건 또는 기한을 붙이지 않았다.

따라서 R은 제7차 이사회 의결사항의 효력은 의결 즉시 발생하며, 이에 따라 이사회 운영 및 임원 선임에 관한 업무 상 권한이 없으며, 도리어 일반 직원 대비 높은 수준의 권한과 책임이 부여되는 ㄴ장이자 경영직 직원으로서 이사회에서 ♣장 직무정지가 의결된 상황에서 회사 및 ●본부의 조속한 경영 정상화를 위하여 노력할 책임이 있을 뿐 이사회 의결사항의 효력을 부정하거나, 의결사항 이행을 지연시키기 위한 일체의 행위를 하여서는 아니 된다.

15) 법무법인 리 법률자문의견서(2024.10.23)

나. 감사결과 확인된 문제점

그런데, R은 「직제규정시행세칙」 상 인사, 재무, 홍보, 교육 등의 업무의 책임자로서 이사회 운영 및 임원 선임에 관한 업무 상 권한은 없음에도 불구하고, 2024. 10. 11. 제7차 이사회 종료 직후 ♣처장, ♣팀장과 함께 ‘임시 이사회 의결 관련 조치계획’을 작성하였다. 그 내용을 살펴보면 1차 법률자문 결과에서는 이사회의 ♣장 직무정지 의결이 위법 소지가 있다고 하였을 뿐 위법이나 무효 등의 표현이 없었음에도 ‘이사회의 ♣장 직무정지 의결이 위법하여 효력이 없다’고 단정적인 표현을 사용하는 등 허위 문서를 작성한 것으로 판단된다.

한편, ♣처장과 ♣팀장은 R의 지시에 따라 작성한 ‘임시 이사회 의결 관련 조치계획’ 내용을 바탕으로 2024. 10. 12. 13시 38분, 제7차 이사회 의결사항 관련 ■부 1차 보고자료¹⁶⁾, 2024. 10. 13. 22시 49분, 제7차 이사회 의결사항 관련 ■부 2차 보고자료¹⁷⁾, 2024. 10. 14. 기관 국정감사 관련 예상질의 답변서¹⁸⁾ 내용 등에서 ‘이사회의 ♣장 직무정지 의결이 위법하여 효력이 없다’는 허위 내용을 지속 주장, 전파하였다.

R은 이사회 의결사항의 효력을 검토하기 위한 2차 법률자문을 조속히 시행할 것을 강하게 지시¹⁹⁾하였고, ♣처장과 ♣팀장은 R의 지시에 따라 2024. 10. 14. 법무법인 두 곳²⁰⁾에 직무정지 당사자인 ♣장 개인의 이익을 도모하는 이사회 의결

16) ■부 1차 보고자료(2024. 10. 12.) “이사회를 통한 ♣ 직무정지 의결은 위법하여 효력 없음을 설명하였음에도 불구하고 비상임이사 주도로 안건 상정 강행”, “공기업 이사회의 권한을 벗어난 위법한 안건 의결로, 그 효력에 대한 법원 등 공식적인 외부 기관의 명확한 판단 필요”, “의결내용의 시행은 잠정 보류하고, 효력 정지 등 법적 조치방안 검토”

17) ■부 2차 보고자료(2024. 10. 13.) “이사회를 통한 ♣ 직무정지 의결은 위법하여 효력 없음을 설명하였음에도 불구하고 비상임이사 주도로 안건 상정 강행”, “공기업 이사회의 권한을 벗어난 위법한 안건이 강행 의결된 상황”, “기관장 직무정지 효력 여부, 효력발생 시점, 주주총회 개최 필요성, 시행시 실무적 조치사항 등에 대한 법률검토 진행 중이며 향후 검토결과에 따라 조치 예정”

18) 2024년도 국정감사 예상질의 답변 자료(2024. 10. 13. 입수질의) “이사회에서 의결된 안건이 공운법 등 관련 법령에 위배되어 임명권자의 인사권을 침해하는 결과가 초래되므로 현재 관련 법률 검토가 진행 중”

19) R 문답서(2024. 11. 13.) “저는 위법성이 있는 이사회 안건에 대해서는 시행하지 않아도 될 것으로 판단하였습니다. 제가 해당 법률자문을 빨리 하자고 ♣처를 강하게 재촉했던 것으로 기억합니다.”

20) 법무법인 ㄴ, 법무법인 ㄹ

사항의 효력과 관련한 2차 법률자문을 실시하였는데, 이는 이사회 의결사항에 대한 감독·검토 권한이 없는 직원이 회사의 인력과 비용을 투입하여 이사회 의결의 하자나 흠결을 찾으려 한 것이며, 부적절한 예산 집행을 지시하여 회사에 손해를 끼친 행위로 보인다.

또한, R은 제7차 이사회 의결사항의 위법 소지여부와는 별개로 의결에 따른 효력은 즉시 발생한다는 사실을 2024. 10. 16.부터 법무법인을 통해 이미 인지²¹⁾22)하였음에도, 주무부처의 유권해석 결과를 확인할 때 까지²³⁾24)25) 이사회 의결사항의 시행을 지연하고자 하였다.

따라서 R은 ▽장이자 경영직 직원으로서 회사 경영목표 달성과 경영 정상화를 위해 맡은 바 역할을 다할 책임이 있음에도 ♠장 직무집행 정지 의결 등 회사가 혼란한 상황에서 이사회 의결사항이 실제 이행되기 까지 25일간의 경영 공백을 초래한 책임이 있다.

4. 이사회 의결사항 관련 언론보도 대응 부적정

가. 관계법령 및 판단 기준

「직제규정」 제14조(업무분장) 및 「직제규정시행세칙」 별표 3. 부서별 분장업무 내용을 살펴보면 ○본부 ♠처 ▲팀은 대(對) 언론관련 업무 및 대외기관 홍

21) T 문답서(2024. 11. 12.) “(이사회 의결사항의 위법 가능성 여부를 떠나 효력이 즉시 발생한다는 것을 최초 인지한 시점은)ㄷ 방문하기 전인 10월 16일쯤 유선으로 해당 사실을 들었고, ㄷ에 출장갔던 10월 17일에 자세한 설명을 들었으며, 문서로 받아본 것은 ㄷ에 2차 법률자문 초안을 받은 10월 21~22일 경입니다.”

22) R 문답서(2024. 11. 13.) “10월 12일은 아니고, 어느 순간에 그런(이사회 의결사항의 효력이 즉시 발생한다는) 얘기를 전해들은 것 같은데 국정감사가 끝나고 며칠 지나서였던 것 같습니다.”

23) R 문답서(2024. 11. 13.) “제가 시행을 미뤘던 것은 주무부처의 유권해석을 기다린 것이고, ■부에 공문을 보낸 후 ■부 과장을 만나 확인하는 등의 절차를 거쳐 제 판단이 선 후 의사결정을 한 것입니다.”

24) R 문답서(2024. 11. 13.) “(♣처가 ◇처에 직무대행 선정 등 시행 공문을 보낸 것이)영향이 없을 수는 없지만, 그것보다는 상급기관 유권해석이었고, 그 부분에 대한 확인이 다 되어 시행을 하고 시행에 대해 내가 책임질 부분에 대해 책임을 져야한다 판단이 선 후 의사결정을 한 것입니다.”

25) R 문답서(2024. 11. 13.) “제가 가장 중요하게 생각한 것은 ■부의 유권해석 결과였습니다.”

보 협의 책임이 있으며, 여기에는 회사 홍보 관련 비상 시 대응 주관 및 대응 방안 수립 등이 포함되어 있다.

또한, 제7차 이사회 안건이 ♣장의 비위행위 등으로 인한 ♣장 직무집행 정지이므로, 이사회 의결의 효력 여부를 검토할 권한은 ♣장의 직무집행에 대한 감독권한을 가진 이사회²⁶⁾ 또는 ♣장의 직무집행에 대한 감사 권한을 보유한 감사²⁷⁾로 보는 것이 타당하며, 임직원 개인 또는 업무 집행부서 등은 이사회 의결 사항의 효력 검토 권한이 없다.

따라서, R은 대 언론관련 업무 수행 책임자로서 업무 수행 시 회사의 경영목표 달성 등을 위해 노력해야 하며, 특히 이사회에서 의결하여 효력이 발생한 사항에 대해 언론기관에서 게재한 기사 내용에 대해 정정보도를 요구할 필요가 있을 때에는 이사회 또는 감사로부터 검토를 받은 후, 사실관계 및 법률적 관계 등을 명확하게 확인하고 언론기관에 설명자료를 배포하는 등 언론보도에 신중하게 대응하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

R은 「직제규정시행세칙」 상 인사, 재무, 홍보, 교육 등의 업무의 책임자로서 이사회 운영 및 임원 선임에 관한 업무 상 권한은 없음에도 불구하고, 2024. 10. 11. 제7차 이사회 종료 직후 ♣처장, ♣팀장과 함께 ‘임시 이사회 의결 관련 조치 계획’을 작성하였고, 2024. 10. 12. 해당 자료의 수정본을 사진을 찍어 ▲팀장에게 전달하며, 제7차 이사회 의결의 ♣장 직무정지 의결과 관련한 기사가 날 수 있으니 언론보도 대응을 위한 공식 설명자료를 미리 준비할 것을 지시²⁸⁾하였다.

26) 상법 제393조(이사회에의 권한) “이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.”

27) 상법 제412조(감사의 직무와 보고요구, 조사의 권한) “감사는 이사의 직무의 집행을 감사한다.”

그런데, ▲팀장은 2024. 10. 13. ♠장 직무집행 정지 의결 관련 ■일보 기사가 게재되자, 해당 사실을 R 및 ♠처장에게 보고하였고, 이사회 의결사항의 효력 발생에 대한 검토 및 판단 권한이 없는 R로부터 사전 전달받은 대응자료를 바탕으로 정정보도 요구를 위한 회사의 공식 설명자료를 작성하였다.

이 과정에서 R은 ▲팀장에게 ‘이사회 직무정지 의결은 되었지만 법적 요건 등 확인할 부분이 있으며 시행 여부는 별개 사안이다’라는 내용²⁹⁾을 ■일보 기자에게 추가 설명할 것을 지시³⁰⁾하였고, ▲팀장은 R에게 보고 후 ♠처장의 승인을 득하여 ■일보에 공식 설명자료를 배포하였다.

또한, 2024. 10. 15. ♥방송를 통해서도 이사회와 ♠장 직무집행 정지 의결 사실이 보도되었는데, 해당 보도와 관련하여 ▲팀장이 ♠처장의 승인을 득하여 배포한 공식 설명자료에서도 유사한 취지의 주장을 반복³¹⁾하고 있다.

결국, R은 이사회 의결사항의 효력 발생에 대한 검토 및 판단 권한이 없음에도 불구하고 이를 스스로 판단하며 회사 최고 의사결정기구인 이사회 의결에 반하여 언론기관이 이미 게시한 기사에 대해 ①♠장 직무집행 정지는 법적 근거가 부재하며 이사회 권한에 해당하지 않는 사항이고, ②■부가 ♠장에 대해 부당한 인사발령, 상습지각, 근무시간 미달, 해외출장 중 사적관광 등의 행위가 엄중한 인사조치가 필요하다고 판단되나 ♠장 임기가 만료되어 부득이하게 인사조치를 못하였기 때문에 이사회가 ♠장 직무정지를 의결한 사항에 대해

28) R 문답서(2024. 11. 13.) “10.12(토) 13:28경 기사가 나기 전 기사가 날 것을 예측해서 ▲팀장에게 전달하며, 설명자료를 만들 시간적 여유가 없으니 미리 설명자료를 만들라는 지시를 했고, ♣처에서 ‘임시 이사회 의결 관련 조치 계획’ 버전이 계속 변경되다 보니 변경된 부분, 용어 등을 계속 유선으로 알려줬습니다.”

29) 당시 ♣처 법률자문 결과 초안이나 이사회 의결에 효력 발생에 대한 별도의 조건이나 기한은 없었다.

30) R 문답서(2024.11.13) “(해당 문구는)▲팀장이 기자와 통화하며 내용 설명을 했을 것으로 생각합니다. 제가 직접 통화하지는 않았지만 그런 식으로 설명하라고 지시했습니다.”

31) ♥방송 언론보도 설명자료(2024.10.15) “직무정지에 대한 이사회 의결이 있었으나 해당 의결에 대한 법률상 근거 부재로 시행은 별개의 사안으로 처리 중이므로...”

‘주무부처 감사조치 내용에 대한 이사회 의 단독적인 미흡 판단’ 등과 같이 이사회 의결사항을 자의적으로 판단하여 공식 설명자료 작성을 지시하였으며, ③ 이사회에서 의결된 ○장 직무집행정지 의결과 시행여부는 별개사안이라는 등 허위의 사실을 마치 사실인 것처럼 설명하도록 지시하여 그 기사를 접할 여러 주주들과 대외 기관에게 잘못된 정보를 제공하였다.

그 결과, R은 부적절한 언론 대응으로 대내·외 혼란을 야기하거나 기타 회사 경영목표 달성을 저해하는 행위를 해서는 안될 책임이 있음에도 ‘공기업 이사회의 권한을 벗어난 위법한 안전 의결’, ‘이사회 의결과 시행 여부는 별개의 사안’이라는 등의 부정확한 내용을 명확한 사실관계 확인없이 언론사에 설명할 것을 지시하여 수정 기사내용이 대내·외 혼란을 야기하는 결과를 초래하였다.

5. 권한을 침범한 부적정 업무지시 및 사내 혼란 야기

가. 관계법령 및 판단 기준

「취업규칙」 제8조(성실의무)에 따라 직원은 회사의 제규정을 성실히 지키며 상사의 직무상의 명령 지시에 따라 부과된 직무를 완수할 책임이 있다.

한편, 「직제규정」에 따르면 ♣처는 ♥장 직속 부서이며, ○본부는 ♥본부 산하의 또 다른 본부로 ㄱ직급 직원인 R이 ▽장직을 맡고 있었으며, 아래 [그림 1]과 같이 ♣처와 ○본부는 지시관계가 아니다. 특히, 이사회 관련 업무는 ♣처 소관이며, ○본부는 의결 또는 보고안건을 상정하고, 본부 소관 의결사항을 이행할 책임이 있을뿐, 이사회 운영 업무 전반은 ♣처 소관 사항이다.

또한, 「위임전결규정」 제8조(권한의 존중)에 따르면, 각 권한자는 타 권한자의 권한을 침범하여서는 아니되며, 타 권한자의 권한을 침범함으로써 야기된 결

과에 대해서는 침범한 권한자가 책임을 진다.

R이 ㄱ직급 ㄴ장으로 상임이사 ㄴ장에 준하는 대우와 권한을 행사하고 있었다고 하나, 이사회 구성원이 아닐뿐더러 이사회 개최 및 운영 관련 업무는 ♥본부 ♣처 소관사항인 바, R은 이사회 의결 후속조치에 대해서 업무지시 또는 후속조치를 지연시킬 일체의 권한이 없으며, ♥장의 권한을 침범하여 이사회 의결에 관한 부당 업무지시를 한 것이므로, 이에 따라 발생하는 결과에 대해 책임을 진다.

또한, 「임직원윤리행동강령」 제10조(공정한 직무수행을 저해하는 지시에 대한 처리) 제1항에 따라, 임직원은 하급자에게 법령이나 규정에 위반하여 자기 또는 제3자의 이익을 도모하기 위하여 공정한 직무수행을 현저히 저해하는 지시를 하여서는 아니 된다.

[그림 1] 기구표

(생 략)

따라서, R은 이사회 의결사항의 후속조치와 관련한 법령 또는 규정상 권한이 없으므로 ♣처에 부적정 업무지시를 하면 아니 되며, 제7차 이사회 의결안건의 직접 이해당사자인 ♡장의 이익을 도모하기 위하여 공정한 직무수행을 현저

히 저해하는 일체의 지시를 하여서도 아니 된다.

또한, R은 이사회 의결사항의 효력 발생에 대한 검토 및 판단 권한이 없는 바, 이사회 의결사항의 효력에 대한 부정확한 사실을 타 본부에 전달하거나 이와 배치되는 언동 등 회사 내 경영 및 운영 상 혼란을 야기하여서는 아니 된다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그런데, ♣처장과 ♣팀장은 ♥본부 소속으로 R에게 보고할 의무가 없음에도 상임이사인 AA보다 ㄱ직급인 R에게 먼저 비상임이사의 임시 이사회 개최 요구 사실을 알렸으며³²⁾, 이사회 개최를 막기 위해 R과 함께 비상임이사를 설득하러 찾아가기도³³⁾ 했다. 제7차 이사회가 종료된 직후 R이 먼저 향후 이사회 의결의 효력에 대한 법률자문 필요성을 제시³⁴⁾하여 ♣처장과 ♣팀장이 그에 응하였으며, R이 ■부 보고자료 작성에 관여³⁵⁾한 정황도 확인되었다.

또한, ♣처장과 ♣팀장의 직상위자인 ♥장인 AC(이하 ‘♥장’)의 이사회 의결사항 후속조치를 조속히 이행하라는 지시가 있었음에도 이에 따르지 않고 ♣장 설득이 필요하다는 R의 의견에 따라 이사회 의결사항 이행을 지연³⁶⁾한 점 등을 보아 R이 본인의 권한을 넘어선 행위를 요구하는 등 부당 업무지시를 하였고, ♣처장과 ♣팀장은 이에 응한 것으로 판단된다.

32) S 문답서(2024. 11. 5.) “(제7차 이사회 안전내용을) 아마 9월 26일에 두분(R, AD)께도 보고드린 것으로 기억합니다”, “(AA ▼장에게는)보고드리지 않았습니니다. 당시 시간과 경황이 없었습니다.”

33) T 문답서(2024. 11. 12.) “(R ▽장도 제7차 이사회 개최를 막을 의도가)있었습니다. 그래서 9월 말 경 R ▽장도 S 처장과 함께 김민옥 이사 면담을 한 것으로 알고 있습니다.

34) R 문답서(2024. 11. 13.) “(제7차)이사회가 종료된 직후, 법률자문의 필요성에 대해서 ♣처장 및 ♣팀장에게 먼저 이야기 하였습니다.”

35) T 문답서(2024. 11. 12.) “다만 위법하다고 직접적으로 명시한 것은 R ▽장의 의견에 따라 ‘임시 이사회 의결 관련 조치계획’ 문서를 수정한 것이고...”

36) T 문답서(2024. 11. 12.) “AC ▼장의 즉시 시행하라는 지시와 R ▽장의 ♣장님을 설득하자는 의견 사이에서 계속 고민이 있었습니다.”

한편, 제7차 이사회에서 결의한 ♠장 직무정지 의결에 대한 무효나 취소를 주장할 수 있는 사람은 ♠장 개인이며, 만약 직무가 정지된 ♠장이 무효나 취소를 구하는 소를 법원에 제기한다면 회사가 그 소송상대방이 되므로 제7차 이사회 의결사항의 효력을 따지는 것은 회사의 이익을 위한 것이라 볼 수 없다. 한편, R의 지시로 ♣처에서 의뢰한 외부 법률자문 결과에도, ‘이사회에서 ♠장 직무정지가 결의된 이상 즉시 효력이 발생한다’는 답변³⁷⁾이 있었다.

이렇듯 R은 회사에 확인의 이익이 없음에도 제3자인 ♠장 개인의 익을 도모하며 회사 이익에 반하는 인력과 비용을 투입하는 법률자문을 지시함으로써 공정한 직무수행을 현저히 저해하는 일체의 행위를 하였다.

한편, 감사실은 2024. 10. 15. 제7차 이사회 의결사항인 ♠장 직무집행 정지 의결과 관련하여 ♠장 직무대행자 지정 시까지 위임전결규정상 ‘♠장 전결권한 문서’에 대한 일상감사를 중지함을 안내하였고, R과 ♣처장, ♣팀장 등은 2024. 10. 16. 법무법인을 통해 이사회 의결사항의 효력이 즉시 발생함을 인지하였음에도 2024. 10. 17. 이미 직무정지의 효력이 발생한 ♠장³⁸⁾의 지시에 따라 ‘제7차 이사회(24.10.11) 의결 관련 안내’ 행정사항을 함께 작성³⁹⁾⁴⁰⁾하여 게시하였다.

그런데, 해당 행정게시 내용을 살펴보면 이사회 의결사항의 효력을 부인⁴¹⁾ 또는 의결사항의 위법성을 주장⁴²⁾하거나, ♠장 전결문서 처리 방법과 관련하여

37) ㄷ 2차 법률자문 답변서 “귀사 이사회에서 ♠장 직무정지가 결의된 이상 즉시 효력을 발생한다고 볼 수밖에 없을 것으로 사료되며, 이 사건 이사회 결의 이후 ♠장 직무를 수행할 수 없고, 귀사 정관에 따른 직무대행자가 ♠장 직무를 대행해야 할 것으로 사료됩니다.”

38) S 문답서(2024. 11. 5.) (10.17 행정게시는 ♠장님께서 지시를 하신거네요?) “네 그렇습니다. 내용도 보셨고...”

39) R 문답서(2024. 11. 13.) “네. 이런 내용을 게시하는 부분에 대해서 ♣처와 많이 협의했습니다. 이사회 의결은 됐고 시행에 대해 논란이 있는 상황에서 직원들에게 혼란을 주지 않기 위해서는 게시가 필요하다고 ♣처와 계속 얘기했습니다. 감사실에서 일상감사 중지 게시(10.15)도 있고 하다보니 후속조치 시행을 빨리하거나, 후속 조치 준비가 안된 상태라면 혼란스럽게 있지 말고 뭐라도 해야 한다는 의견을 전달했습니다.”

40) R 문답서(2024. 11. 13.) “(행정사항 게시)내용에 대해서는 사실상 ♣처와 제가 같이 만들었다고 봐야할 것 같습니다.”

41) ♣처 행정게시 내용(2024. 10. 17.) “현재 회사는 이사회가 의결한 기관장 직무정지의 효력 및 행정적 시행(집행) 등에 대해...법률 검토를 진행 중이며, 향후 검토 결과에 따라 조치할 예정”

불명확한⁴³⁾ 당부 내용으로 직원들의 혼란을 더욱 가중⁴⁴⁾시켰다. 이는 R과 ♣처가 회사 전 직원을 대상으로 이사회 의결사항의 효력 정지 의결의 효력이 가결 즉시 발생한다는 정보를 은폐 또는 조작한 것으로 판단된다.

한편, R과 ♣처는 이사회 의결사항의 효력에 대한 검토 권한이 없으며, 이사회 의결사항의 효력 검토 권한을 가진다 볼 수 있는 이사회 또는 감사가 R 등에게 이사회 의결사항의 효력 검토를 지시하거나 권한을 위임한 사실 또한 없다. 그럼에도 R 등은 최고의결기구인 이사회 의결사항에 대해 개인적 판단 및 이사회가 의결사항 효력 검토 및 시행 지연을 양해하였다는 자의적 해석으로 ① 이사회 의결 이후 의결사항의 효력을 묻는 법률자문을 실시하거나, ②이사회 의결사항의 효력을 부인하는 내용의 행정사항을 게시하는 등 권한을 벗어난 행위를 하였다.

또한, R은 2024. 10. 28. ●장 직무대행이 ●본부 주간회의에서 ‘이사회 의결 관련 진행 상황’을 설명하는데 필요한 내용을 전달하며 해당 사실을 전파해도 좋다고 허락⁴⁵⁾⁴⁶⁾하였고, 이에 따라 ●장 직무대행은 이사회 의결사항에 대한 검토 및 감독 권한을 갖고 있는 이사회 또는 감사를 통한 사실관계 확인도 없이 마치 제7차 이사회 의결사항이 위법성이 있는 것처럼⁴⁷⁾ ●본부 내 주요 직위자

42) ♣처 행정게시 내용(2024. 10. 17.) “(참고) 공운법 상 공기업 기관장에 대한 직무정지 권한은 ♣재정부장관, 주무기관의 장 또는 임명권자(대통령)에게 있음”

43) R 문답서(2024. 11. 13.) “표현이 모호한 부분이 있었다고 생각합니다. 저도 여러 의견을 개진했지만, 최종적으로 ♥본부에서 내용을 다듬어서 게시한 것 같습니다.”

44) ♣처 행정게시 내용(2024. 10. 17.) “임직원 여러분께서는 회사의 후속조치 공지시까지 관련 법률 및 규정상 ♣장 결정이 필요한 대내외 중요 업무의 처리시, 회사 경영상 영향이 발생하지 않도록 유념하여 주시기를 당부”

45) R 문답서(2024. 11. 13.) “W ▽장 직무대행을 포함한 많은 사람들이 회사가 어떤 부분을 법률검토 하는것이나, 어떤 부분이 불명확한 것이냐 등에 대한 질문이 계속되어 현재 어떤 부분에 대한 법률검토를 하는 것이며, 어떤 부분이 법적인 이슈다, 당시까지 법률자문의 진행 경과 등에 대해 제가 이해하는 내용 설명을 W ▽장 직무대행을 포함해서 이야기한 것 같습니다. 그 외에 이사회 배경 등에 대해 W ▽장 직무대행과 이야기하지는 않았습니다. 제가 어떤 내용을 설명하고, 그것을 들은 사람이 그 내용을 다른 사람에게 설명해도 되냐 라고 했을 때 그렇게 하지 말라고 했던 적은 없던 것 같습니다.”

46) W 문답서(2024. 11. 19.) “그래서 10월 28일 아침 R ▽장에게 ‘그런 내용을 처실장과 공유해도 되냐, 대외비인 것은 아니냐’ 물었더니 공개해도 상관없을 것 같다고 하여 본부 회의에서 얘기하게 되었습니다.”

47) W 문답서(2024. 11. 19.) “위법성 여지, 이사회 의결에 대한 효력, 직무정지 및 직무대행 시행에 대해 검토하고 있는데, 법무법인에서는 이사회에서 ♣장 직무정지를 의결하는 것이 위법 소지가 있다. 그러나 위법성이 있다

가 참석 대상인 ●본부 주간회의에서 ‘이사회 의결 관련 진행 상황’을 설명하였다.

이러한 R의 일련의 행위는 ○장으로서 ♠장 직무대행 인사발령 등 이사회 의결사항 후속조치 이행을 지원함으로써 ♠장 직무집행 정지와 같은 비정상적인 경영 상황을 정상화하기 위해 노력해야할 직무상 책임을 해태한 것이며, 그 결과 R의 행위가 직원들의 혼란을 야기하는 등 사내 질서를 문란케하였다.

관계부서 의견 및 검토 결과 R은 ①이사회를 막는 것이 아니라 직무정지라는 공운법 위배 소지가 큰 안전이 이사회에 상정되거나 의결되는 것을 원하지 않아 비상임이사를 설득한 것이며⁴⁸⁾, ②♣처장과 ♣팀장에게 2차 법률자문을 지시한 것은 위법한 이사회 결의사항에 대한 시행, 효력 여부에 대한 검토를 위함⁴⁹⁾이고, ③이사회가 ♠장 직무정지를 의결 가능하다는 것이 공운법에 없는 내용이니 당연히 위법하다 생각하였으며, 위법성이 있는 이사회 안전은 시행하지 않아도 될 것으로 판단⁵⁰⁾하였다고 답변하였다.

또한, ④■일보와 ♥방송 등에 정정보도 요청을 지시한 것은, 기사 보도 후 더 큰 혼란을 막기 위해 당시 사실관계를 명확히 할 필요가 있다고 생각했기 때문이라 답변하였다.⁵¹⁾

해도 이사회 의결사항은 즉시 효력은 있다고 한다. 그러다보니 주무부처(■부, 기재부)와 협의를 하고 있는 과정에서 지체되고 있다.”

48) R 문답서(2024. 11. 13.) “이사회를 막는 게 아니라, 직무정지라는 공운법 위배 소지가 큰 안전이 이사회에 상정되는 상황은 비상임이사님들을 설득해서 그런 안전이 이사회에 상정되거나 의결되는 것을 원하지 않았습니다.”

49) R 문답서(2024. 11. 13.) “(이사회 의결 직후 논의한 내용은)위법한 이사회 결의사항에 대한 시행, 효력 여부에 대해서 법률자문 받자는 내용이었습니니다...(중략)...제가 해당 법률자문을 빨리 하자고 ♣처를 강하게 재촉했던 것으로 기억합니다.”

50) R 문답서(2024. 11. 13.) “그 당시에 저는 위법성이 있는 이사회 안전에 대해서는 시행하지 않아도 될 것으로 판단하였습니다.”

51) R 문답서(2024. 11. 13.) “기사 보도 후 더 큰 혼란을 막기 위해 당시 사실관계를 명확히 할 필요가 있었다고 생각합니다.”

한편, ⑤♣처와 ‘제7차 이사회 의결 관련 안내’ 행정게시 문서를 작성한 것은 직원들에게 혼란을 주지 않기 위함⁵²⁾이었으나 결과적으로 직원들의 혼란을 가중하였다는 부분에 대해서는 일부 인정⁵³⁾하였다.

또한, R은 ♣처가 이사진들이 제7차 이사회 의결사항을 즉시 시행하지 않아도 되는 것으로 이해하였다는 부분에 대해 ♣처에서는 그렇게 생각할 수 있으며, ♣장 직무대행 선임까지 의결하지 않고 ♣장 직무정지만 의결한 이사회를 오히려 이해할 수 없다고 항변⁵⁴⁾⁵⁵⁾하였다.

그러나, 「법률자문 및 소송업무처리규정」 제19조(법률자문의 효력)에 따르면, 법률자문 답변서는 회사에서 정하는 전결권자가 의사결정 시 참고사항으로 활용할 수 있을뿐, 대내외적으로 어떠한 의사결정의 효력이 없음에도 법률자문 내용 등을 근거로 위법 소지를 내세우며 정상적인 절차에 따라 이사회를 소집, 개최하려는 비상임이사를 설득하려 한 행위와 ♣팀장의 진술⁵⁶⁾⁵⁷⁾을 종합적으로 판단할 때, R이 이사회 개최를 막고자 한 의도가 있었다고 판단된다.

그리고, 주무부처 의사확인이 원활하지 않았거나 이사회 의결사항의 시행에 관한 법적인 내용을 몰랐다 하더라도 이사회 의결사항의 효력은 즉시 발생한다는 사실을 최초 인지한 2024. 10. 16. 또는 ♣처장 및 ♣팀장이 법무법인에 방문하여 해당 사실을 재차 확인한 2024. 10. 17. 직후에는 ♣장 직무집행 정지와 직

52) R 문답서(2024. 11. 13.) “이사회 의결은 됐고 시행에 대해 논란이 있는 상황에서 직원들에게 혼란을 주지 않기 위해서는 게시가 필요하다고 ♣처와 계속 얘기했습니다.”

53) R 문답서(2024. 11. 13.) “(행정게시가)표현이 모호한 부분이 있었다고 생각합니다.”

54) R 문답서(2024. 11. 13.) “오히려 이사진들을 이해할 수 없는 부분이 있습니다.”

55) R 문답서(2024. 11. 13.) “그렇게 급하면 직무대행 선임까지도 이사회에서 의결했어야 한다고 생각합니다. 직무정지만 의결한 것은 후속적인 부분에 대한 여지를 준 것이라 생각합니다.”

56) T 문답서(2024. 11. 5.) “(제7차 이사회 개최를 처음부터) 막고자 하는 의도는 있었습니다. …(중략)…비상임이사님들께 설명을 해서라도 이사회 개최를 안하는 쪽으로 설득이 되면 좋겠다 판단했습니다.”

57) T 문답서(2024. 11. 12.) “♣처장도 그런(이사회 개최를 막으려는) 의도가 있었다고 생각합니다.”, “(○장도 이사회 개최를 막으려는 의도가) 있었습니다.”, “(♣장님도 이사회 개최를 막자는) 이야기는 직접 하셨습니다.”

무대행자 지정 절차를 즉시 진행했어야 하나, R의 의견에 따라 직무가 정지된
☞장을 설득하기 위해 공공기관 운영위원회의 ☞장 후보자 심의 결과를 기다리
는 등 불필요한 행위로 이사회 의결사항 이행을 지연한 점은 부인할 수 없다.

또한, R은 이사회 의결사항의 효력에 대한 검토 권한이 없으며, 이사회 의결
사항의 시행 여부가 별개라는 잘못된 내용의 의견을 두 차례에 걸쳐 언론사에 전
달된 사실 등이 확인되는 등 R의 일련의 지시에 따른 행위가 주주와 이해관계자
등에게 도리어 더 큰 혼란을 야기한 것이라 할수 있으므로 R의 주장은 이유없다.

이렇듯 제7차 이사회 의결사항 이행은 「직제규정」에 따라 ▽장으로서 회사
및 ☞장의 경영목표를 달성하기 위한 본부의 경영목표를 설정·시행하고, 그 경영
성과에 대해서 책임을 지는 R의 직무상 의무인 바, R이 최고의결기구인 이사회
의 의결사항에 대해 자신의 책임과 권한범위를 넘어선 개인적 판단 및 자의적
해석에 따라 이사회 의결사항을 미이행하도록 영향력을 행사한 것은 내부통제
관점에서 직무상 의무 위반 및 부적정 업무지시에 해당한다.

징계처분의 상당성과 징계양정 R이 ①제7차 이사회 안건 내용을 인지한 뒤
비상임이사를 찾아가 이사회 의결사항 직무집행 정지 의결의 위법 소지를 설명한
점, ②이사회 의결사항 직무정지 의결이 위법하여 효력이 없다는 허위문서를 함께
작성하여 해당 문서가 ■부 보고, 국정감사 예상질의 답변 등에 지속 사용된 점,
③이사회 의결사항에 대한 감독·검토 권한이 없음에도 회사의 비용을 들여 직무
정지 당사자인 ☞장 개인의 이익을 도모하거나 회사의 이익에 반하는 법률자문
을 실시할 것을 지시하여 이사회 결의의 하자나 흠결을 찾으려 한 점, ④☞장 직
무정지의 효력이 이사회 의결 즉시 발생한다는 사실을 인지하였음에도 직무 정

지가 의결된 ♠장 지시에 따라 이사회 의결사항의 효력을 부인 또는 의결사항의 위법성을 주장하는 행정사항 문서를 ♣처장, ♣팀장과 함께 작성하여 직원들의 혼란을 야기한 점, ⑤♣처장과 ♣팀장의 직제상 상위자가 아니며 이사회 의결사항에 대한 검토 권한이 없음에도 ♠장 설득이 필요하다는 사유로 ♠장 직무정지 시행 및 직무대행자 발령 지연 등 부적정 지시를 지속한 점

⑥R이 ●장 직무대행에게 제7차 이사회 의결사항 관련 진행상황을 설명하고, 그것이 ●본부 내 주요 직위자에게 전파되어 회사에 혼란을 야기한 점, ⑦경영직 직원이자 ▽장으로서 회사가 혼란한 상황에서 조속한 경영 정상화를 위해 노력할 책임이 있음에도 도리어 이사회 의결사항 이행을 지연하고자 하여 그 결과 R의 행위로 인해 ♠장 결정이 필요한 회사의 중요 업무에 대한 의사결정이 25일간 전면 정지된 점 등을 종합적으로 고려할 때,

R의 행위는 「정관」, 「이사회운영규정」 등에 따라 적법하게 개최된 이사회 업무를 방해한 것이며, 「취업규칙」 제8조(성실의무) 및 「임직원윤리행동강령」 제10조(공정한 직무수행을 저해하는 지시에 대한 처리)에 위배되는 것으로, 「취업규칙」 제56조(징계) 제1호 및 제4호와 「상벌규정」 제21조(징계사유)에 해당한다.

R의 행위를 「상벌규정」 제26조 및 「징계양정 요구에 관한 지침」 제3조(징계양정요구기준)에 따라 징계양정하면, R의 비위는 회사와 사회에 미친 영향에 비추어 보면 회사의 비용을 들여 직무정지 당사자인 ♠장 개인의 이익을 도모하거나 회사의 이익에 반하는 법률자문을 지시하여 이사회 결의의 하자나 흠결을 찾으려 한 점, 직제상 ♣처장과 ♣팀장의 상위자가 아니며 이사회 의결사항에 대한 검토 권한이 없음에도 ♠장 설득 등을 이유로 이사회 결의사항 이행을 지연함으로써 25일간 사실상 경영상 공백을 초래한 점 등을 보아 그 비위의 도는 중

하며, 이사회 개최 전부터 이사회 소집을 방해하려 한 점, 이사회의 회장 직무정지 의결이 위법하여 효력이 없다는 허위문서를 ♣처와 함께 작성하여 해당 문서가 ■부 보고, 국정감사 예상질의 답변 등에 지속 활용된 점, 회장 지시에 따라 이사회 의결사항의 효력을 부인 또는 의결사항의 위법성을 주장하는 행정사항 작성으로 직원들의 혼란을 야기한 점, 사실관계 확인도 없이 마치 제7차 이사회 의결사항이 위법성이 있는 것처럼 언론보도 대응 공식 설명자료 작성을 지시하고 언론기관에 거짓된 정보를 제공하여 주주들과 외부 기관의 이익을 훼손하는 행위를 자행한 점 등 일련의 과정을 비추어 볼 때 중한 과실을 범한 것으로 판단되며, 이사회 관련 업무처리 부적정 및 후속조치 지연, 이사회 의결사항 관련 언론보도 대응 부적정, 이사회 의결사항 관련 부당 업무지시 등 회사의 이익에 반하는 일련의 행위에 모두 개입한 것으로 판단되므로, 「징계양정 요구에 관한 지침」 별표 1. 의 징계양정 요구기준에 따라 징계요구(정직)한다.

(표 삽입을 위한 생략)

[표 2] 징계양정 요구에 관한 지침 별표 1. 징계양정 요구기준

징 계 사 유	비위의 도 및 고의, 과실	중비위+고의	중비위+중과실	중비위+경과실	경비위+경과실
			또는 경비위+고의	또는 경비위+중과실	
1. 직무상 의무위반 및 직무태만 바. 직권 또는 직무를 이용한 부당행위(부당한 업무지시, 이권개입, 특혜제공, 정보제공 등)		해임 - 정직	<u>정직</u> - 감봉	감봉 - 견책	견책
3. 회사의 기밀을 누설하거나 규율·질서문란 라. 정보 및 사고보고의 은폐 또는 조작		해임 - 정직	<u>정직</u> - 감봉	감봉	감봉 - 견책
4. 고의 또는 중대한 과실로 회사에 손해를 끼쳤을 때 사. 기타 회사에 손해를 끼친 행위		해임 - 정직	<u>정직</u> - 감봉	감봉 - 견책	견책
5. 문서관리 가. 문서 위조, 변조, 임의파기, 허위작성 등		해임 - 정직	<u>정직</u> - 감봉	감봉 - 견책	견책
7. 기타 직원으로서의 성실의무 위반		해임 - 정직	<u>정직</u> - 감봉	감봉 - 견책	견책

조치할 사항 사장은 적법하게 개최되는 이사회 개최를 방해하고, 이사회 의결사항의 효력 검토에 대한 일체의 권한이 없음에도 ♣처에 이사회 의결사항 효력에 대한 검토 법률자문을 실시하도록 부적정한 업무 지시를 하거나 주무부처 유권해석 확인 등을 이유로 이사회 의결사항 이행을 25일간 지연하였을 뿐만 아니라, 직무가 정지된 ♣장의 지시에 따라 부적정한 행정게시문 작성, ●장 직무대행에게 부정확한 내용을 전달하고 해당 내용을 ●본부 내 전파 해도 좋다고 허락하는 등 사내 혼란을 야기하고, 언론사에 이사회 의결사항과 시행 여부는 별개의 사안이라는 허위 사실을 전달할 것을 지시함으로써 주주를 포함한 대내·외 이해관계자에게 잘못된 정보를 전달하는 등 해사행위를 한, ○본부 ㄱ직급 R에게 본인 행위에 대한 각성과 동일 사안의 재발을 방지하기 위해, 「취업규칙」 제56조(징계) 및 「상별규정」 제21조(징계사유)에 따라 징계처분[정직]하시기 바랍니다. 【징계】

상 임 감 사

징 계(1), 경 고(1)

제 목 이사회 관련 업무처리 부적정 및 후속조치 지연

조 치 부 서 ◇처

내 용

1. 사건 개요

회사는 준시장형 공기업이자 유가증권시장 상장회사로서 「공공기관의 운영에 관한 법률」(이하 ‘공운법’), 「상법」 등의 적용을 받고 있는 상법상 주식회사이며, 공운법, 정관 등에 따라 상임이사를 두고 있고, ♠인 ♠장⁵⁸⁾을 제외한 3명의 상임이사⁵⁹⁾가 임원이자 ▽장의 역할을 수행하고 있다.

■부는 2024. 7. 8. ♠장에 대한 부당한 인사발령, 상습지각, 근무시간 미달, 해외출장 중 사적관광 등을 지적하는 감사결과 처분요구서⁶⁰⁾를 회사에 송부하였고, 이 사실은 2024. 9. 13. ♥방송⁶¹⁾을 통해 보도되었으며, 이에 따라 ■부는 2024. 9. 20. 예정되었던 대통령 체코 순방 연계 “한-체코 원전협력 비전선포식” 참석자 명단에서 ♠장을 제외한다고 회사에 통보하였다.

비상임이사 A는 2024. 9. 30. 회사를 방문하여 이사회 업무 담당부서인 ♣처

58) ♠장 Y ♠ : 2024. 5. 6.부로 3년의 임기가 만료되었으나, 후임자가 임명되지 않아 ♠장의 직무를 행하고 있다
가, 2024. 10. 11. 제7차 이사회에서 ♠장 직무정지가 의결됨

59) ●장 AB 상임이사, ♥장 AC 상임이사, ☆장 AD 상임이사

60) ■부 ●관-1581(2024. 7. 8.) “감사결과 처분요구서 송부” - ♣관은 한국전력기술주식회사 ♠장 Y의 인사권 부당 행사, 복무기강 해이 등 비위행위가 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제35조 제1항에 위배되어 엄중한 인사조치가 필요하다고 판단되나, Y는 2024. 5. 6. ♠장 임기가 만료된 바 있어 그 비위내용에 대해 통보하오니 재취업, 포상 등을 위한 인사자료로 활용하고, 인사혁신처에 통보하여 공직후보자 등의 관리에 활용될 수 있도록 하시기 바랍니다.[통보(인사자료)]

61) ♥방송(2024. 9. 13.) “[단독] ‘101번 지각’ 에 “차가 좀 밀려서..” 그래도 여전히 ‘♠장’ ”

에 비상임이사 4명⁶²⁾이 서명한 ‘한국전력기술 임시 이사회 소집 요구서’를 제출하였다.

이사회는 2024. 10. 11. ■부 감사결과와 ♡방송 보도 등으로 인한 회사 위신 실추 등의 사유로 제7차 이사회를 통해 ‘♠장 직무집행 정지 건’을 의결하였다. 당일 제7차 이사회 의결 직후, ♣처장 ㄱ직급 S(이하 ‘S’), ♣처 ♣팀장 ㄴ직급 T는(이하 ‘T’) 당시 ○장이던 ㄱ직급 R의 지시에 따라 △에서 R과 함께 ‘임시 이사회 의결 관련 조치계획’ 초안을 작성⁶³⁾하였다.

한편, 감사실은 2024. 10. 15. ♠장 직무대행자 지정 시까지 일상감사를 중지함을 회사 포털 행정사항 게시판(이하 ‘행정사항 게시판’)에 공지⁶⁴⁾하였고, 이사회 주관부서인 ♣처는 2024. 10. 17. 이사회가 의결한 ♠장 직무정지의 효력 및 시행 등에 대해 법률 검토 진행 중이며 향후 검토 결과에 따라 조치할 예정임을 행정사항 게시판에 공지⁶⁵⁾하였다.

이와 관련하여 ◇처가 ♣처의 요청⁶⁶⁾에 따라 2024. 11. 5. AA 상임이사를 ♠장 직무대행으로 하여 ♠장 직무대행체제로 전환 운영함을 공지함으로써 제7차 이사회 의결 후 25일만에 제7차 이사회 의결사항을 이행하였다.

한편, 제7차 이사회 의결의 ♠장 직무집행 정지 안건 의결 및 시행과 관련하여, S와 T는 비상임이사의 임시 이사회 소집 요구 이후 제7차 이사회가 개최되지 않도록 비상임이사들을 설득하거나, 제7차 이사회 의결 이후 효력 검토와 주무부처 유권해석 등을 이유로 의결사항 이행을 25일간 지연하였는데, 이를 요약하면

62) 비상임이사 A, B, Z, AA

63) 감사인이 2024. 11. 11. △에 방문하여 출장자 PC를 확인해본 결과, ‘[한전기술] 이사회 의결사항 및 향후 조치계획’, ‘직무정지 의결 관련 추가 법률검토 사항’ 등 총 10건의 문서를 제7차 이사회 개최 전날 및 당일 작성한 사실이 확인되었음

64) 행정사항 게시(2024. 10. 15.) 감사실, “일상감사 관련 중요사항 공지”

65) 행정사항 게시(2024. 10. 17.) ♣처, “제7차 이사회(24.10.11.) 의결 관련 안내”

66) ♣팀-250(2024. 11. 4) “이사회 의결에 따른 조치사항 통보”

[표 1]과 같다.

[표 1] 제7차 이사회 관련 업무 추진경과

일 자	경과	주 요 내 용
(생 략)		

2. 이사회 개최 및 의결 방해

가. 관계법령 및 판단 기준

「정관」 제47조(이사회 소집) 및 「이사회운영규정」 제4조(소집권자)에 따르면, 이사회는 의장 또는 재적이사 3분의 1 이상의 요청에 의하여 소집할 수 있으며, 「정관」 제48조(이사회 성립 및 의결) 및 「이사회운영규정」 제6조(이사회 결의방법)에 따라 이사회는 재적이사 과반수의 출석으로 성립하고, 재적이사 과반수의 찬성으로 의결한다.

한편, 「이사회운영규정」 제7조(부의안건 및 절차)에 따르면, 이사회에 부의할 사항 중 긴급을 요한다고 인정되는 사항은 즉석에서 발의할 수 있으며, 동 규정 제8조(의결 및 보고사항)에 근거하여 사장 및 이사회가 필요하다고 인정하는 사항을 의결할 수 있다.

제7차 이사회는 재적이사의 3분의 1 이상인 비상임이사 4명의 요청에 의해 소집되었고, 해당 이사회가 재적이사 과반수의 출석으로 성립되었으며, 긴급 발의한 ○장 직무집행 정지 안건이 재적이사 과반수의 찬성으로 의결되는 등 제7차 이사회 개최, 성립 및 안건 의결 과정은 적법하다.

따라서, S와 T는 「직제규정시행세칙」에 따른 이사회 운영부서인 ♣처 및 ♣팀의 직위자로서 이사회가 정상적으로 개최 및 진행될 수 있도록 노력하였어야 하며 정상적인 이사회 개최 및 의결을 방해하여서는 아니 된다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그런데, S와 T는 2024. 9. 25. A, B 비상임이사의 회사 방문, 2024. 9. 30. 비상임이사의 임시 이사회 개최 요구, 2024. 10. 11. 제7차 이사회 개최 등 일련의 과정에서 ♥장, ○장 등과 비상임이사를 찾아가서 이사회 의결 안건의 법적 문제점을 설명하였고, 자신들의 주장을 뒷받침하기 위해⁶⁷⁾⁶⁸⁾ 2024. 9. 30. 1차 법률자문을 의뢰⁶⁹⁾하여 이사회 의결로 ○장 직무정지가 가능한지, 불가능함에도 이사회가 안건 상정을 강행하여 의결이 되었을 때 법적 효력이 있는지 등을 문의⁷⁰⁾하였다.

67) T 문답서(2024. 11. 4.) “저희가 스스로 검토한 것 만으로는 받아들여지지 않는구나 해서 법률자문을 추가로 하게 되었습니다.”

68) S 문답서(2024. 11. 5.) “공운법 취지와는 어긋나는 안건이 적절하지 않다는 것을 법률자문을 통해서 비상임이사들에게 설명할 필요가 있다고 생각했습니다.”

69) 법무법인 ㄴ

한편, 1차 법률자문 답변 초안에는 ‘해임 요청 결의와 함께 직무정지 결의가 가능’하다는 내용이 기재되어 있었으나, S와 T의 요청⁷¹⁾에 따라 1차 법률자문 답변 수정본에는 ‘이사회가 단독 안건으로 슌장의 직무집행 정지를 의결하는 것은 법률상 리스크가 있음’으로 변경되었다.

그렇다면 제7차 이사회 당일 S와 T는 최소한 이사진에게 해임 요청 결의와 함께 직무정지 결의는 가능하다는 정보를 알렸어야 하나, 1차 법률자문 답변 수정본을 근거로 이사회가 단독으로 슌장 직무정지를 의결하는 것이 위법 소지가 있음을 이사회 안건 상정 및 의결 직전까지 지속 주장하였다. 이는 S와 T가 이사회를 대상으로 정보를 은폐 또는 조작한 것으로 판단된다.

이렇듯 ①S와 T가 제7차 이사회 안건 내용을 인지한 뒤 비상임이사들을 찾아다니며 이사회의 슌장 직무집행 정지 의결의 위법 소지를 지속 설명한 점, ②이사회 개최 및 의결을 방해하기 위해 안건 의결 가능여부와 안건 내용의 위법성을 문의하는 법률자문을 실시한 점, ③제7차 이사회 안건 의결 전후로도 안건의 위법 소지에 대해서도 지속 언급하거나 법률상 근거 조항 부재를 언급한 점 등을 종합적으로 고려할 때 S와 T 등은 슌장 직무집행 정지 안건이 가결되는 것을 막기 위해 적법하게 이루어지는 이사회 개최 및 의결을 조직적으로 방해한 것으로 판단되므로, 이는 직무상 의무위반 및 직무태만에 해당한다.

70) 법무법인 ㄷ 1차 법률자문(2024. 9. 30.) : ♣처처가 자신들의 주장을 뒷받침하기 위해 1차 법률자문을 의뢰하여 이사회 의결로 슌장 직무정지가 가능한지, 불가능함에도 이사회가 안건 상정을 강행하여 의결이 되었을 때 법적 효력이 있는지 등을 문의함

71) T 문답서(2024. 11. 4.) “1차 법률자문 초안에는 해임요청과 연계한 답안이 들어있었고요. 해임 요청에 대한 해석은 저희가 질의한 내용도 아니었고, 해임 요청을 하면서 직무정지가 가능한 것처럼 답을 한 것은 있습니다. 그러나 저희가 질의한 내용과 상관없이 불필요한 내용이 아닌가 해서 결국은 조정을 하여 1차 법률자문 최종 답변을 보내주게 되었습니다.”

3. 이사회 의결사항 이행 지연

가. 관계법령 및 판단 기준

「직제규정」 제7조(부서장)에 따라 처장은 회사 및 본부의 경영목표를 달성하기 위한 부서의 경영목표를 설정·시행하고 그 경영성과에 대해서 책임을 지며, 「직제규정시행세칙」 제7조(처, 실 등의 직위)에 따라 팀장은 소관 팀업무를 수행한다.

이에 따른 「직제규정시행세칙」 별표 3. 부서별 분장업무 내용을 살펴보면 ♣처 및 ♣팀은 ‘이사회 운영 및 임원 선임에 관한 업무’의 책임이 있으며, 여기에는 이사회 소집, 개최 및 운영과 의결사항의 이행 등 업무 전반을 포괄한다.

또한, 「인사규정」 제4조(임용권자 및 직군부여기준)에 따라, S는 「직급 경영직⁷²⁾ 직원으로서 회사의 주요정책 결정 및 관리업무 등에 종사하는 자이다.

「정관」 제34조(임원의 직무)에 따르면, ♣장이 부득이한 사유로 그 직무를 수행할 수 없는 때에는 상임이사 중에서 ♣장이 미리 지명한 자, 선임자, 연장자 순으로 그 직무를 대행하여야 한다.

한편, 이사회는 회사의 업무집행에 관한 의사결정을 위하여 이사 전원으로 구성된 회의체 형태의 기관인 바, 그 결의는 적법한 절차를 거쳐 결의 요건을 충족하는 표결로써 효력이 발생하며, 특별한 사정이 없는 한 그 결의의 종료와 동시에 효력이 발생한다⁷³⁾.

제7차 이사회의 ♣장 직무집행 정지 의결과 관련하여 「정관」 및 「이사회운영규정」 등에서 이사회 결의의 효력 발생 시점에 대하여 별도로 규정하지 않고 있으며, 본건 이사회 결의에서 어떠한 조건 또는 기한을 붙이지 않았다.

72) 「직급」 직원 77명 중 시니어 직군 28명, 연구직 직위자 3명, 연구직·기술직 비직위자 15명 제외

73) 법무법인 R 법률자문의견서(2024.10.23)

따라서 제7차 이사회 의결사항의 효력은 의결 즉시 발생하며, 이에 따라 이사회 운영 및 임원 선임에 관한 업무를 담당하는 ♣처 및 ♣팀 직위자인 S와 T는 이사회 의결사항인 ♣장 직무집행 정지 시행과 후속조치인 ♣장 직무대행자 선임 등을 즉시 이행하여 ♣장 결정사항으로 규정된 중요 의사결정 및 회사 경영에 차질이 없도록 하여야 한다.

특히, S는 ㄱ직급 경영직 직원으로서 일반 직원 대비 높은 수준의 권한과 책임이 부여되며, 특히 ♣장 직무집행 정지 의결 등 회사가 혼란한 상황에서 조속한 경영 정상화를 위해 직무상 책임을 다하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

S와 T는 「직제규정시행세칙」 상 ‘이사회 및 임원 선임에 관한 업무’의 책임자로서 제7차 이사회 의결사항을 즉시 이행하여야 함에도 이사회 의결사항을 즉시 이행하지 않고, 제7차 이사회 의결일인 2024. 10. 11.로부터 24일이 지나야 ♣장 직무대행 발령 등 인사업무 소관부서인 ◇처에 이사회 의결사항 후속조치 이행을 요구하였고, 이에 따라 제7차 이사회 의결일로부터 25일째인 2024. 11. 5.에 이르러 ♣장 직무대행 인사발령 등 이사회 의결사항이 이행되었다.

이와 관련하여 S와 T는 이사회 의결 안건을 사전에 인지하였음에도 이사회 의결 가능성이 없다 예단하여 이사회에서 ♣장 직무정지 안건 상정이 가능한지 여부만 검토하였으며, 이에 따라 이사회의 ♣장 직무정지 의결에 따른 후속조치사항을 사전에 검토하지 않고 제7차 이사회 의결이 있고 난 이후에야 추가 법률자문 질문 준비, 주무부처 유권해석, ‘임시 이사회 의결 관련 조치계획’ 작성

등을 추진하였다.

S와 T는 ‘임시 이사회 의결 관련 조치계획’ 내용을 바탕으로 2024. 10. 12. 13시 38분, 제7차 이사회 의결사항 관련 ■부 1차 보고자료⁷⁴⁾, 2024. 10. 13. 22시 49분, 제7차 이사회 의결사항 관련 ■부 2차 보고자료⁷⁵⁾, 2024. 10. 14. 기관 국정감사 관련 예상질의 답변서⁷⁶⁾를 작성하였다. 그런데, 그 내용을 살펴보면 1차 법률자문 결과에서는 이사회의 ♣장 직무정지 의결이 위법 소지가 있다고 하였을 뿐 위법이나 무효 등의 표현이 없었음에도 ‘이사회의 ♣장 직무정지 의결이 위법하여 효력이 없다’고 단정적인 표현을 사용하는 등 허위 문서를 작성하고 그 내용을 지속 주장, 전파하였다.

또한, S와 T는 ○장의 지시⁷⁷⁾에 따라 2024. 10. 14. 법무법인 두 곳⁷⁸⁾에 직무정지 당사자인 ♣장 개인의 이익을 도모하는 이사회 의결사항의 효력과 관련한 2차 법률자문을 실시하였는데, 이는 이사회 의결사항에 대한 감독·검토 권한이 없는 직원이 회사의 인력과 비용⁷⁹⁾을 투입하여 이사회 의결의 하자나 흠결을 찾으려 한 것이며, 부적절한 예산 집행으로 회사에 손해를 끼친 행위로 보인다.

한편, S와 T는 제7차 이사회 의결사항의 위법 소지여부와는 별개로 의결에 따른 효력은 즉시 발생한다는 사실을 2024. 10. 16.부터 법무법인을 통해 이미

74) ■부 1차 보고자료(2024. 10. 12.) “이사회를 통한 ♣ 직무정지 의결은 위법하여 효력 없음을 설명하였음에도 불구하고 비상임이사 주도로 안건 상정 강행”, “공기업 이사회의 권한을 벗어난 위법한 안건 의결로, 그 효력에 대한 법원 등 공식적인 외부 기관의 명확한 판단 필요”, “의결내용의 시행은 잠정 보류하고, 효력 정지 등 법적 조치방안 검토”

75) ■부 2차 보고자료(2024. 10. 13.) “이사회를 통한 ♣ 직무정지 의결은 위법하여 효력 없음을 설명하였음에도 불구하고 비상임이사 주도로 안건 상정 강행”, “공기업 이사회의 권한을 벗어난 위법한 안건이 강행 의결된 상황”, “♣장 직무정지 효력 여부, 효력발생 시점, 주주총회 개최 필요성, 시행시 실무적 조치사항 등에 대한 법률검토 진행 중이며 향후 검토결과에 따라 조치 예정”

76) 2024년도 국정감사 예상질의 답변 자료(2024. 10. 13. 입수질의) “이사회에서 의결된 안건이 공운법 등 관련 법령에 위배되어 임명권자의 인사권을 침해하는 결과가 초래되므로 현재 관련 법률 검토가 진행 중”

77) R 문답서(2024. 11. 13.) “저는 위법성이 있는 이사회 안건에 대해서는 시행하지 않아도 될 것으로 판단하였습니다. 제가 해당 법률자문을 빨리 하자고 ♣처를 강하게 재촉했던 것으로 기억합니다.”

78) 법무법인 ㄷ, 법무법인 ㄱ

79) 1차 법률자문 500만원, 2차 법률자문 각 450만원(2개 법무법인) 등 총 1,400만원

인지하였다는 사실⁸⁰⁾ 또한 확인되었으며,

주무부처 유권해석이 필요하다고 주장하면서도 2024. 10. 12. 이사회 의결사항에 대한 보고(■부) 뒤 상당한 시일이 경과한 이후에(2024. 10. 21. ■부 공문, 2024. 10. 24. ◁부 메일) 주무부처에 유권해석을 의뢰한 것으로 확인되었다.

그 결과, S와 T는 이사회 의결사항인 ○장 직무정지 결의 이후 의결사항이 실제 이행되기 까지 25일간의 경영공백을 초래한 것으로 판단된다. 이에 S와 T는 이사회 의결사항인 ○장 직무집행 정지 시행과 후속조치인 ○장 직무대행 선임을 즉시 이행하여 회사 경영에 차질이 없도록 하여야 함에도 불구하고, 이사회 의결사항을 즉시 이행하지 않은 바, 이는 직무상 의무위반 및 직무태만에 해당한다.

4. 사내 혼란 야기 및 상급자 지시 불이행

가. 관계법령 및 판단 기준

「직제규정」 제13조(직무)에 따라, 각 직위자는 상사를 보좌하고 예하직원을 지휘·감독하며 사장이 따로 정하는 바에 따라 그 직무를 수행한다. 또한, 「취업규칙」 제8조(성실의무)에 따라 직원은 회사의 제규정을 성실히 지키며 상사의 직무상의 명령·지시에 따라 부과된 직무를 완수할 책임이 있다.

한편, 제7차 이사회 안건이 ○장의 비위행위 등으로 인한 ○장 직무집행 정지이므로, 이사회 의결의 효력 여부를 검토할 권한은 ○장의 직무집행에 대한 감독권한을 가진 이사회⁸¹⁾ 또는 ○장의 직무집행에 대한 감사 권한을 보유한 감사⁸²⁾로 보는 것이 타당하며, 임직원 개인 또는 업무 집행부서 등은 이사회 의결

80) T 문답서(2024. 11. 12.) “(이사회 의결사항의 위법 가능성 여부를 떠나 효력이 즉시 발생한다는 것을 최초 인지한 시점은)ㄷ 방문하기 전인 10월 16일쯤 유선으로 해당 사실을 들었고, ㄷ에 출장갔던 10월 17일에 자세한 설명을 들었으며, 문서로 받아본 것은 ㄷ에 2차 법률자문 초안을 받은 10월 21~22일 경입니다.”

81) 상법 제393조(이사회) “이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.”

82) 상법 제412조(감사의 직무와 보고요구, 조사의 권한) “감사는 이사의 직무의 집행을 감사한다.”

사항의 효력 검토 권한이 없다.

따라서 S와 T는 직위자로서 ♣처와 ♣팀의 소관 업무인 이사회 운영과 관련하여 이사회 의결사항을 이행할 책임이 있을 뿐만 아니라 상사의 직무상의 명령 지시에 따라 부과된 직무를 완수하는 등 직무상 성실의무를 다하였어야 했다.

나. 감사결과 확인된 문제점

감사실은 2024. 10. 15. 제7차 이사회 의결사항인 ♣장 직무집행 정지 의결과 관련하여 ♣장 직무대행자 지정 시까지 위임전결규정상 ‘♣장 전결권한 문서’에 대한 일 상감사를 중지함을 안내하였고, S와 T는 2024. 10. 16. 법무법인을 통해 이사회 의결사항의 효력이 즉시 발생함을 인지하였음에도 2024. 10. 17. 이미 직무정지의 효력이 발생한 ♣장⁸³⁾의 지시에 따라 ‘제7차 이사회(‘24.10.11) 의결 관련 안내’ 행정사항을 게시하였다.

그런데, 해당 행정게시 내용을 살펴보면 이사회 의결사항의 효력을 부인⁸⁴⁾ 또는 의결사항의 위법성을 주장⁸⁵⁾하거나, ♣장 전결문서 처리 방법과 관련하여 불명확한⁸⁶⁾ 당부 내용으로 직원들의 혼란을 더욱 가중⁸⁷⁾시켰다. 이는 S와 T가 회사 전 직원을 대상으로 이사회 의결사항인 ♣장 직무집행 정지 의결의 효력이 가결 즉시 발생한다는 정보를 은폐 또는 조작한 것으로 판단된다.

또한, S와 T는 직상위자인 ♥장 AC(이하 ‘♥장’)이 10회 이상 구두와 2차

83) S 문답서(2024. 11. 5.) (10.17 행정게시는 ♣장님께서 지시를 하신거네요?) “네 그렇습니다. 내용도 보셨고...”

84) ♣처 행정게시 내용(2024. 10. 17.) “현재 회사는 이사회가 의결한 ♣장 직무정지의 효력 및 행정적 시행(집행) 등에 대해...법률 검토를 진행 중이며, 향후 검토 결과에 따라 조치할 예정”

85) ♣처 행정게시 내용(2024. 10. 17.) “(참고) 공운법 상 공기업 ♣장에 대한 직무정지 권한은 기획재정부장관, 주무기관의 장 또는 임명권자(대통령)에게 있음”

86) T 문답서(2024. 11. 4.) “명확하게 하지마라, 강행해라 이렇게 얘기할 수 없는 상황이었기 때문에 진행 하라는 것인지, 아닌 것인지 정확하지 않습니다.”

87) ♣처 행정게시 내용(2024. 10. 17.) “임직원 여러분께서는 회사의 후속조치 공지시까지 관련 법률 및 규정상 ♣장 결정이 필요한 대내외 중요 업무의 처리시, 회사 경영상 영향이 발생하지 않도록 유념하여 주시기를 당부”

레 문서를 통해 이사회 의결사항 후속조치를 조속히 이행하도록 업무지시⁸⁸⁾⁸⁹⁾ 하였고, 선임비상임이사 또한 전화를 통해 ♥장과 S와 T에게 이사회 의결사항 이행 지연을 지적하였으나, S와 T는 주무부처 유권해석, 법률자문, ♣장 설득 등을 이유로 이사회 의결사항을 이행하지 않고 지연하는 방법으로 직무상 의무를 이행하지 않은 것으로, 성실의무 위반에 해당한다.

한편, S와 T는 이사회 의결사항의 효력에 대한 검토 권한이 없으며, 이사회 의결사항의 효력 검토 권한을 가진다 볼 수 있는 이사회 또는 감사가 S와 T에게 이사회 의결사항의 효력 검토를 지시하거나 권한을 위임한 사실 또한 없다. 그럼에도 S와 T는 최고의결기구인 이사회 의결사항에 대해 개인적 판단 및 이사회가 의결사항 효력 검토 및 시행 지연을 양해하였다는 자의적 해석으로 ① 이사회 의결 이후 의결사항의 효력을 묻는 법률자문을 실시하거나, ②이사회 의결사항의 효력을 부인하는 내용의 행정사항을 게시하는 등 권한을 벗어난 행위를 하였다.

이러한 S와 T의 일련의 행위는 이사회 관련 업무 책임자로서 이사회 의결사항을 조속히 이행함으로써 ♣장 직무집행 정지와 같은 비정상적인 경영 상황을 정상화하기 위해 노력해야할 직무상 책임을 해태한 것이며, 그 결과 S와 T의 행위가 직원들의 혼란을 야기하는 등 사내 질서를 문란케하였다.

88) 2024. 10. 18, 2024. 10. 28. 사내 메일 “이사회 의결사항에 대한 업무지시(1),(2)”

89) AC 답변서(2024. 11. 22.) “제7차 이사회 의결사항을 조속히 검토하여 신속하고 공정하게 업무를 처리하도록 ♣처에 수차례 구두 지시를 했으나, 시행이 지연되고 있어 제가 ♣처에 명확한 지시를 위해 두 차례(10월 18일, 28일) 이메일을 통한 공문 형식의 업무지시서를 보냈습니다.”

5. 부적정 업무지시 미거부 및 이행

가. 관계법령 및 판단 기준

「직제규정」에 따르면 ♣처는 ♥장 직속 부서이며, ○본부는 ♥본부 산하의 또 다른 본부로 ㄱ직급 직원이 ▽장직을 맡고 있으며, 아래 [그림 1] 과 같이 ○장은 S와 T의 직상위자가 아닐뿐더러 지휘관계에 있지도 않다. 특히, 이사회 관련 업무는 ♣처 소관이며, ○본부는 의결 또는 보고안건을 상정하고, 본부 소관의 의결사항을 이행할 책임이 있을뿐, 이사회 운영 업무 전반은 ♣처 소관 사항이다.

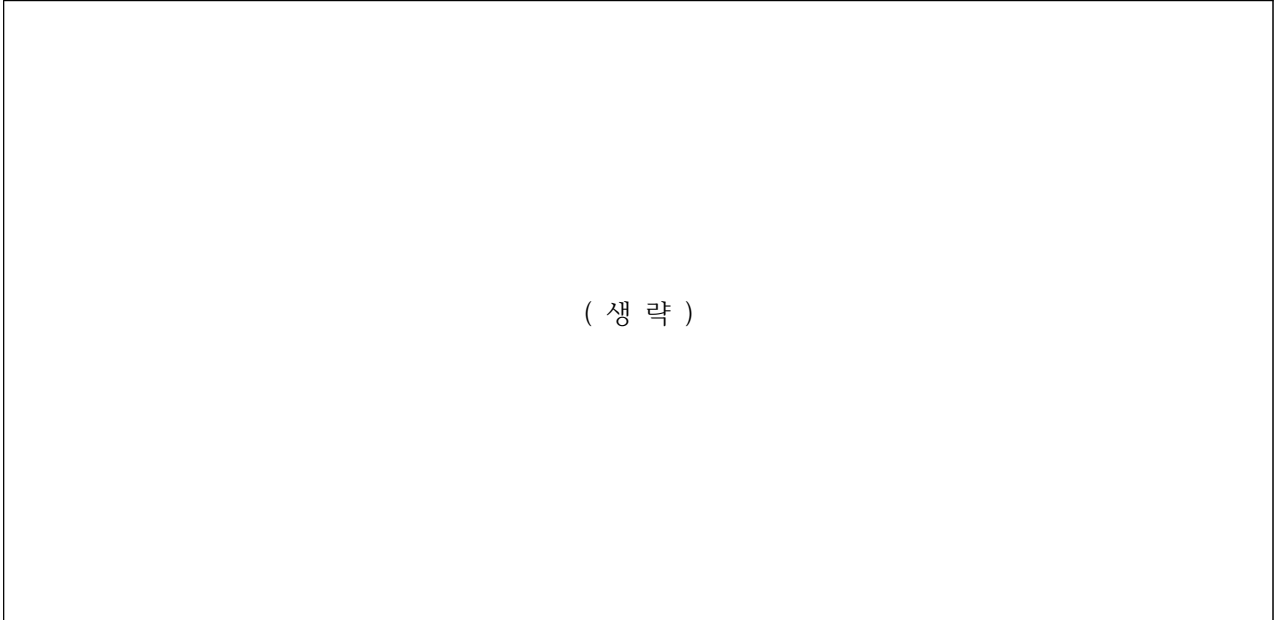
한편, 「위임전결규정」 제8조(권한의 존중)에 따르면, 각 권한자는 타 권한자의 권한을 침범하여서는 아니되며, 타 권한자의 권한을 침범함으로써 야기된 결과에 대해서는 침범한 권한자가 책임을 진다.

○장은 ㄱ직급 ▽장으로 상임이사 ▽장에 준하는 대우와 권한을 행사하고 있다고 하나, 이사회의 구성원이 아닌 일반 직원이며, 이사회 개최 및 운영 관련 업무는 ♥본부 ♣처 소관사항인 바, ○장은 이사회 의결 후속조치에 대해서 업무지시 또는 후속조치를 지연시킬 일체의 권한이 없으며, ♥장의 권한을 침범하여 이사회 의결에 관한 부당 업무지시를 한 것이므로, 이에 따라 발생하는 결과에 대해 책임을 진다.

또한, 「임직원윤리행동강령」 제10조(공정한 직무수행을 저해하는 지시에 대한 처리) 제1항에 따라, 임직원은 하급자에게 법령이나 규정에 위반하여 자기 또는 제3자의 이익을 도모하기 위하여 공정한 직무수행을 현저히 저해하는 지시를 하여서는 아니 되며, 상급자로부터 그러한 지시를 받은 경우에는 그 사유를 상급자에게 소명하고 그 지시를 따르지 아니하거나, 행동강령총괄책임자와 상담

할 수 있다.

[그림 1] 기구표



따라서, S와 T는 ①이사회 의결사항의 후속조치와 관련한 법령 또는 규정상 권한이 없는 ○장의 부적정 업무지시를 따르면 아니 되며, ②제7차 이사회 의결 안건의 직접 이해당사자이자 이사회 의결에 따라 직무가 이미 정지된 ♣장의 명에 따라, 회사와는 관련이 없고 ♣장 Y 개인에게 그 이익이 돌아갈 뿐 회사 직원들의 공정한 직무수행을 현저히 저해하는 일체의 지시에도 따르면 아니 된다.

나. 감사결과 확인된 문제점

S와 T는 ♥본부 소속으로 ○장에게 보고할 의무가 없음에도 상임이사인 AB보다 ㄱ직급 ○장에게 먼저 비상임이사의 임시 이사회 개최 요구 사실을 알렸으며⁹⁰⁾, 이사회 개최를 막기 위해 ○장과 함께 비상임이사를 설득하러 찾아가기

90) S 문답서(2024. 11. 5.) “(제7차 이사회 안전내용을) 아마 9월 26일에 두분(R, AD)께도 보고드린 것으로 기억함

도⁹¹⁾ 했다. 제7차 이사회가 종료된 직후 ○장이 먼저 향후 이사회 의결의 효력에 대한 법률자문 필요성을 제시⁹²⁾하여 S와 T가 그에 응하였으며, ○장이 ■부 보고자료 작성에 개입⁹³⁾한 정황도 확인되었다.

또한, S와 T의 직상위자인 ♥장의 이사회 의결사항 후속조치를 조속히 이행하라는 지시가 있었음에도 이에 따르지 않고 ♠장 설득이 필요하다는 ○장 의견에 따라 이사회 의결사항 이행을 지연⁹⁴⁾한 점 등을 보아 ○장이 본인의 권한을 넘어선 행위를 요구하였고, S와 T는 이에 응한 것으로 이는 성실의무 위반에 해당한다.

한편, 제7차 이사회에서 결의한 ♠장 직무정지 의결에 대한 무효나 취소를 주장할 수 있는 사람은 ♠장 개인이며, 만약 직무가 정지된 ♠장이 무효나 취소를 구하는 소를 법원에 제기한다면 회사가 그 소송상대방이 되므로 제7차 이사회 의결사항의 효력을 따지는 것은 회사의 이익을 위한 것이라 볼 수 없다. 한편, ♣처에서 의뢰한 외부 법률자문 결과에도, ‘이사회에서 ♠장 직무정지가 결의된 이상 즉시 효력이 발생한다’는 답변⁹⁵⁾이 있었다.

이렇듯 S와 T는 회사에 확인의 이익이 없음에도 제3자인 ♠장 개인의 익을 도모하며 회사 이익에 반하는 법률자문과, 주무부처 유권해석을 위해 상당한 인력과 비용을 투입하는 등 공정한 직무수행을 현저히 저해하는 일체의 행위를 하

니다”, “(AB ▼장에게는)보고드리지 않았습니니다. 당시 시간과 경황이 없었습니다.”

91) T 문답서(2024. 11. 12.) “(R ▽장도 제7차 이사회 개최를 막을 의도가)있었습니다. 그래서 9월 말 경 R ▽장도 S 처장과 함께 김민욱 이사 면담을 한 것으로 알고 있습니다.

92) R 문답서(2024. 11. 13.) “(제7차)이사회가 종료된 직후, 법률자문의 필요성에 대해서 ♣처장 및 ♣팀장에게 먼저 이야기 하였습니다.”

93) T 문답서(2024. 11. 12.) “다만 위법하다고 직접적으로 명시한 것은 R ▽장의 의견에 따라 ‘임시 이사회 의결 관련 조치계획’ 문서를 수정한 것이고…”

94) T 문답서(2024. 11. 12.) “AC ▼장의 즉시 시행하라는 지시와 R ▽장의 ♠장님을 설득하자는 의견 사이에서 계속 고민이 있었습니다.”

95) ㄷ 2차 법률자문 답변서 “귀사 이사회에서 ♠ 직무정지가 결의된 이상 즉시 효력을 발생한다고 볼 수밖에 없을 것으로 사료되며, 이 사건 이사회 결의 이후 ♠ 직무를 수행할 수 없고, 귀사 정관에 따른 직무대행자가 ♠ 직무를 대행해야 할 것으로 사료됩니다.”

였다.

관계부서 의견 및 검토 결과 S와 T는 ①♣장 교체가 임박한 상황에서 임기가 끝난 ♣장 직무정지를 의결하는 것이 회사에 좋지않은 영향을 미칠 것이라 판단하여 이사들을 설득한 것이며, ②이사회 개최를 고의로 방해할 의사는 없었으며, ③제7차 이사회 의결사항 효력 검토 및 시행 지연에 대한 이사진의 양해가 있었고, 이에 따라 의결사항을 즉시 시행하지 않아도 괜찮은 것으로 이해하였다고 답변⁹⁶⁾하였다.

또한, 주무부처 등에 유권해석을 요청하기 위해 지속 연락하였으나 국정감사 등 주무부처 등의 사정으로 연락이 되지 않았고, 최초로 연락된 시점에 가장 빠르게 유권해석을 요청한 것이며, 법률자문과 유권해석을 동시에 추진하지 않은 사유는 법률적인 근거를 가지고 유권해석을 요청하는 것이 적절할 것이라 판단했다고 항변⁹⁷⁾하였다.

그러나, 「법률자문 및 소송업무처리규정」 제19조(법률자문의 효력)에 따르면, 법률자문 답변서는 회사에서 정하는 전결권자가 의사결정 시 참고사항으로 활용할 수 있을뿐, 대내외적으로 어떠한 의사결정의 효력이 없음에도 법률자문 내용 등을 근거로 위법 소지를 내세우며 정상적인 절차에 따라 이사회를 소집, 개최하려는 비상임이사들을 설득하려 한 행위와 T의 진술⁹⁸⁾⁹⁹⁾을 종합적으로 판단할 때, S와 T가 이사회 개최를 막고자 한 의도가 있었다고 판단된다.

96) T 문답서(2024. 11. 12.) “위임까지는 생각하지 않았지만 유권해석 등 과정에서 지연될 수 있다고 언급했고, 어느 정도 용인될 수 있다고 판단했습니다.”

97) T 문답서(2024.11.12) “정부부처는 법률적인 근거를 물어보기 때문에 법률검토에 대한 내용 없이 현상만 가지고 보고하고, 의견을 요청하는 것은 적절치 않다고 판단했습니다.”

98) T 문답서(2024. 11. 5.) “(제7차 이사회 개최를 처음부터) 막고자 하는 의도는 있었습니다. …(중략)…비상임이사님들께 설명을 해서라도 이사회 개최를 안하는 쪽으로 설득이 되면 좋겠다 판단했습니다.”

99) T 문답서(2024. 11. 12.) “♣장도 그런(이사회 개최를 막으려는) 의도가 있었다고 생각합니다.”, “(○장도 이사회 개최를 막으려는 의도가) 있었습니다.”, “(♠장님도 이사회 개최를 막자는) 이야기는 직접 하셨습니다.”

또한, ①선임비상임이사가 회사를 방문하거나 유선으로 이사회 의결사항 후속 조치를 이행하지 않는것에 대해 항의한 점, ②제7차 이사회에 참석했던 비상임이사들이 이사회 의결사항 이행 지연을 이유로 감사 실시를 직접 요구한 점, ③♣장 직무대행자 선임이 이루어진 직후 개최된 제8차 이사회에서 비상임이사들이 회사의 직무대행자 선임 지연을 질타한 점 등을 보았을 때 비상임이사들이 이사회 의결사항 이행 지연을 양해하였다는 S와 T의 주장은 인정할 수 없다.

그리고, 주무부처 등의 의사확인이 원활하지 않았거나 이사회 의결사항의 시행에 관한 법적인 내용을 몰랐다 하더라도 이사회 의결사항의 효력은 즉시 발생한다는 사실을 최초 인지한 2024. 10. 16. 또는 그 사실을 법무법인에 방문하여 재차 확인한 2024. 10. 17. 직후에는 ♣장 직무집행 정지와 직무대행자 지정 절차를 즉시 진행했어야 하나, 직제상 상위자인 ♥장의 이사회 의결사항을 이행하라는 직무상 정당한 업무지시에도 불구하고, ○장의 의견에 따라 직무가 정지된 ♣장을 설득하기 위해 공공기관 운영위원회의 ♣장 후보자 심의 결과를 기다리는 등 불필요한 행위로 이사회 의결사항 이행을 지연한 점은 부인할 수 없다.

제7차 이사회 의결사항 이행은 「직제규정」에 따라 이사회 및 임원 선임에 관한 업무를 담당하는 S와 T에게 주어진 직무상 의무이며, S와 T가 최고의결기구인 이사회 의결사항에 대해 자신들의 책임과 권한범위를 넘어선 개인적 판단 및 자의적 해석에 따라 이사회 의결사항을 미이행한 것은 내부통제 관점에서 직무상 의무 위반 및 직무 태만에 해당한다.

다만, T의 경우, 비상임이사 설득, 법률자문 의뢰 등 일련의 행위가 지휘체계상 한계에 따라 ♣장, ○장, S 등의 지시를 따를 수밖에 없었다는 점, 감사 과정에서 T 등이 제7차 이사회 개최를 저지하고자 하는 의도가 있었음을 솔직하게 인정한 점 등을 고려하여 정상 참작이 필요한 것으로 판단된다.

징계처분의 상당성과 징계양정 S는 ①제7차 이사회 안건 내용을 인지한 뒤 비상임이사들을 찾아다니며 이사회의 ♣장 직무집행 정지 의결의 위법 소지를 지속 설명하고, 안건 의결 가능여부와 안건 내용의 위법성을 문의하는 법률자문을 실시하였으며, 제7차 이사회 안건 의결 전후로도 안건의 위법 소지에 대해서도 지속 언급하거나 법률상 조항 부재를 언급하는 등 이사회 개최 및 의결을 방해한 점, ② 이사회의 ♣장 직무정지 의결에 따른 후속조치 사항을 사전에 검토하지 않고 제7차 이사회 의결이 있고 난 이후에야 추가 법률자문 질문 준비, 주무부처 유권해석 등으로 이사회 의결사항 이행을 지연하여 25일간의 경영공백을 초래한 점, ③이사회의 ♣장 직무정지 의결이 위법하여 효력이 없다는 등 단정적인 표현을 사용한 허위문서를 작성하여 ■부 보고, 국정감사 예상질의 답변 등에서 해당 내용을 지속 주장한 점, ④이사회 의결사항에 대한 감독·검토 권한이 없음에도 회사의 비용을 들여 직무정지 당사자인 ♣장 개인의 이익을 도모하거나 회사의 이익에 반하는 법률자문을 실시하여 이사회 결의의 하자나 흠결을 찾으려 한 점, ⑤♣장 직무정지의 효력이 이사회 의결 즉시 발생한다는 사실을 인지하였음에도 직무 정지가 의결된 ♣장 지시에 따라 이사회 의결사항의 효력을 부인 또는 의결사항의 위법성을 주장하는 행정사항 게시로 직원들의 혼란을 야기하고, 직상위자인 ♥장이 이사회 의결사항의 조속한 이행을 수 차례 지시하였음에도 이에 따르지 않은 점, ⑥이사회 의결사항에 따라 이를 이행하여야 할 직무상 의무가 존재함에도, 직제상 상위자가 아니며 이사회 의결사항에 대한 검토 권한이 없는 ○장의 ♣장 설득이 필요하다는 부적정 지시를 거부하지 않고 따른 점, ⑦그 결과 S의 행위로 인해 ♣장 결정이 필요한 회사의 중요 업무에

대한 의사결정이 25일간 전면 정지된 점 등을 종합적으로 고려할 때, S의 행위는 「정관」, 「이사회운영규정」 등에 따라 적법하게 개최 및 상정된 이사회 의결을 방해한 것이며, 「취업규칙」 제8조(성실의무) 및 「임직원윤리행동강령」 제10조(공정한 직무수행을 저해하는 지시에 대한 처리)에 위배되는 것으로, 「취업규칙」 제56조(징계) 제1호 및 제4호와 「상벌규정」 제21조(징계사유)에 해당한다.

S의 행위를 「상벌규정」 제26조 및 「징계양정 요구에 관한 지침」 제3조(징계양정요구기준)에 따라 징계양정하면, S의 비위는 회사와 사회에 미친 영향에 비추어 보면 이사회 결의사항 이행을 지연함으로써 25일간 사실상 경영상 공백을 초래한 것은 사실이나, 이사회 의결사항 이행을 고의 지연할 의도는 없었다는 점, ☞장 및 ○장의 부적정 지시를 거부하기 어려웠다는 점 등을 보아 그 비위의 도는 경하며, 이사회 개최 전부터 이사회 소집 및 의결을 방해하려 한 점, 회사의 비용을 들여 직무정지 당사자인 ☞장 개인의 이익을 도모하거나 회사의 이익에 반하는 법률자문을 실시하여 이사회 결의의 하자나 흠결을 찾으려 한 점, 이사회의 ☞장 직무정지 의결이 위법하여 효력이 없다는 허위문서를 작성하여 ■부 보고, 국정감사 예상질의 답변 등에서 해당 내용을 지속 주장한 점, ☞장 지시에 따라 이사회 의결사항의 효력을 부인 또는 의결사항의 위법성을 주장하는 행정사항 게시로 직원들의 혼란을 야기한 점, 직상위자인 ♥장의 지시를 따르지 않고 직제상 상위자가 아니며 이사회 의결사항에 대한 검토 권한이 없는 ○장의 부적정 지시를 거부하지 않고 따른 점 등 일련의 과정을 비추어 볼 때 중한 과실을 범한 것으로 판단되므로, 「징계양정 요구에 관한 지침」 별표 1.의 징계양정 요구기준에 따라 징계요구(견책)한다.

[표 2] 징계양정 요구에 관한 지침 별표 1. 징계양정 요구기준

비위의 도 및 고의, 과실 징 계 사 유	중비위+고의	중비위+중과실 또는 경비위+고의	중비위+경과실 또는 경비위+중과실	경비위+경과실
1. 직무상 의무위반 및 직무태만 아. 직무태만(신분변동 사항 미신고 등의 사유 포함)	해임 - 정직	정직 - 감봉	감봉 - 견책	견책
3. 회사의 기밀을 누설하거나 규율·질서문란 라. 정보 및 사고보고의 은폐 또는 조작	해임 - 정직	정직 - 감봉	감봉	감봉 - 견책
4. 고의 또는 중대한 과실로 회사에 손해를 끼쳤을 때 사. 기타 회사에 손해를 끼친 행위	해임 - 정직	정직 - 감봉	감봉 - 견책	견책
5. 문서관리 가. 문서 위조, 변조, 임의파기, 허위작성 등	해임 - 정직	정직 - 감봉	감봉 - 견책	견책
7. 기타 직원으로서의 성실의무 위반	해임 - 정직	정직 - 감봉	감봉 - 견책	견책

조치할 사항 **사장**은 적법하게 개최되는 이사회 개최 및 의결을 방해하고, 이사회 의결사항 이행을 25일간 지연하였을 뿐만 아니라, 직무가 정지된 ♣장의 지시에 따라 부적정한 행정계시를 통하여 사내 혼란을 야기하였으며, 상급자의 정당한 업무지시에 따르지 않고 권한이 없는 직원의 부적정 업무지시를 거부하지 않고 이행하며 상당한 인력과 비용을 들여 회사의 소송 상대방이 될 수 있는 직무가 정지된 ♣장을 위한 자료를 검토하는 등 이사회의 권위를 훼손하고 해사행위를 한,

① ♣처 ㄱ직급 S에게 본인 행위에 대한 각성과 동일 사안의 재발을 방지하기 위해, 「취업규칙」 제56조(징계) 및 「상벌규정」 제21조(징계사유)에 따라 **징계처분[견책]** 하시기 바랍니다. 【징계】

② ♣처처 ♣팀 ㄴ직급 T에 대하여 본인 행위에 대한 각성과 동일 사안의 재발

방지를 위해 「상벌규정」 제24조(경고)에 따라 경고 조치하여 주시기 바랍니다.

【경고】

상 임 감 사

경 고(2)

제 목 이사회 의결사항 관련 언론보도 대응 부적정

조 치 부 서 ◇처

내 용

1. 사건 개요

회사는 준시장형 공기업이자 유가증권시장 상장회사로서 「공공기관의 운영에 관한 법률」(이하 ‘공운법’), 「상법」 등의 적용을 받고 있는 상법상 주식회사이며, 공운법, 상법, 정관에서 규정한 이사의 선임 등을 통해 이사회를 운영하고 있다.

2024. 7. 8. ■부는 ♡장¹⁰⁰⁾에 대한 부당한 인사발령, 상습지각, 근무시간 미달, 해외출장 중 사적관광 등을 지적하는 감사결과 처분요구서¹⁰¹⁾를 회사에 송부하였고, 이 사실은 2024. 9. 13. ♡방송¹⁰²⁾을 통해 보도되었으며, 이에 따라 ■부는 2024. 9. 20. 예정되었던 대통령 체코 순방 연계 “한-체코 원전협력 비전선포식” 참석자 명단에서 ♡장을 제외한다고 회사에 통보하였다.

한편, 이사회는 2024. 10. 11. ■부 감사결과와 ♡방송 보도 등으로 인한 회

100) ♡장 Y ♡ : 2024. 5. 6.부로 3년의 임기가 만료되었으나, 후임자가 임명되지 않아 ♡장의 직무를 행하고 있다
가, 2024. 10. 11. 제7차 이사회에서 ♡장 직무정지가 의결됨

101) ■부 ●관-1581(2024. 7. 8.) “감사결과 처분요구서 송부” - ♣관은 한국전력기술주식회사 ♡장 Y의 인사권 부당 행사, 복무기강 해이 등 비위행위가 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제35조 제1항에 위배되어 엄중한 인사조치가 필요하다고 판단되나, Y는 2024. 5. 6. ♡장 임기가 만료된 바 있어 그 비위내용에 대해 통보하오니 재취업, 포상 등을 위한 인사자료로 활용하고, 인사혁신처에 통보하여 공직후보자 등의 관리에 활용될 수 있도록 하시기 바랍니다.[통보(인사자료)]

102) ♡방송(2024. 9. 13.) “[단독] ‘101번 지각’에 “차가 좀 밀려서..” 그래도 여전히 ‘♡장’ ”

사 위신 실추 등의 사유로 제7차 이사회를 통해 ‘♠장 직무집행 정지 건’을 의결하였다. 같은 날, 당시 ○장이던 ㄱ직급 R(이하 ‘○장’)는 △에서 ♣처장 ㄱ직급 S(이하 ‘♣처장’), ♣처 ♣팀장 ㄴ직급 T(이하 ‘T’)와 함께 ‘임시 이사회 의결 관련 조치계획’ 초안을 작성¹⁰³⁾하였다.

2024. 10. 13. ■일보¹⁰⁴⁾, 2024. 10. 15. ♥방송¹⁰⁵⁾을 통해 제7차 이사회의 ♠장 직무집행 정지 의결 사실이 보도되었다. 이에 대해 ○본부 ♠처장 ㄱ직급 U(이하 ‘U’)과 ○본부 ♠처 ▲팀장 ㄴ직급 V(이하 ‘V’)는 ○장의 지시에 따라 각 언론기관에 설명자료를 배포하고 기자와 직접 통화하며 기사 내용에 대한 정정을 요구하는 등 언론보도에 대응하였다.

2. 관계법령 및 판단 기준

「직제규정」 제7조(부서장)에 따르면, 처장은 회사 및 본부의 경영목표를 달성하기 위한 부서의 경영목표를 설정·시행하고, 그 경영성과에 대해서 책임을 진다. 또한, 동 규정 제13조(직무)에 따라, 팀장 등 각 직위자는 상사를 보좌하고 예하직원을 지휘·감독하며 사장이 따로 정하는 바에 따라 그 직무를 수행한다.

「직제규정」 제14조(업무분장) 및 「직제규정시행세칙」 별표 3. 부서별 분장업무 내용을 살펴보면 ♠처 ▲팀은 ‘대(對) 언론관련 업무 및 대외기관 홍보 협의’ 책임이 있으며, 여기에는 회사 홍보 관련 비상 시 대응 주관 및 대응 방안 수립 등이 포함되어 있다.

103) 감사인이 2024. 11. 11. △에 방문하여 출장자 PC를 확인해본 결과, ‘[한전기술] 이사회 의결사항 및 향후 조치계획’, ‘직무정지 의결 관련 추가 법률검토 사항’ 등 총 10건의 문서를 제7차 이사회 개최 전날 및 당일 작성한 사실이 확인되었음

104) ■일보(2024. 10. 13. 16:40) “[속보] 한전기술 이사회, Y ♠장 직무정지 의결”

105) ♥방송(2024. 10. 15. 19:13) “‘복무기강 해이’ 한전기술 Y ♠장에 ‘직무 정지’ 의결”

한편, 「인사규정」 제4조(임용권자 및 직군부여기준)에 따라, U은 ㄱ직급 경영직¹⁰⁶⁾ 직원으로서 회사의 주요정책 결정 및 관리업무 등에 종사하는 자이다.

이사회는 회사의 업무집행에 관한 의사결정을 위하여 이사 전원으로 구성된 회의체 형태의 기관인 바, 그 결의는 적법한 절차를 거쳐 결의 요건을 충족하는 표결로써 효력이 발생하며, 특별한 사정이 없는 한 그 결의의 종료와 동시에 효력이 발생한다¹⁰⁷⁾.

한편, 제7차 이사회 안건은 ♣장의 비위행위 등으로 인한 ♣장 직무집행 정지이므로, 이사회 의결의 효력 여부를 검토할 권한은 ♣장의 직무집행에 대한 감독 권한을 가진 이사회¹⁰⁸⁾ 또는 ♣장의 직무집행에 대한 감사 권한을 보유한 감사¹⁰⁹⁾로 보는 것이 타당하며, 임직원 개인 또는 ♣처, ♠처 등 업무 집행부서는 이사회 의결사항의 효력 검토 및 판단 권한이 없다.

따라서, U와 V 등 대 언론관련 업무 수행 책임자는 업무 수행 시 회사와 본부의 경영목표 달성 등을 위해 노력해야 한다. 특히 이사회에서 의결하여 효력이 발생한 사항에 대해 언론기관에서 게재한 기사 내용에 대해 정정보도를 요구할 필요가 있을 때에는 이사회 또는 감사로부터 검토를 받은 후, 사실관계 및 법률적 관계 등을 명확하게 확인하고 언론기관에 설명자료를 배포함으로써 이사회 의결사항과 관련하여 주주들과 일반 국민, 정부 조직에 혼란을 야기하지 않도록 언론보도에 신중하게 대응하여야 한다.

특히, U은 ㄱ직급 경영직 직원으로서 일반 직원 대비 높은 수준의 권한과 책임이 부여되며, 특히 ♣장 직무집행 정지 의결 등 회사가 혼란한 상황에서 조속

106) ㄱ직급 직원 77명 중 시니어 직군 28명, 연구직 직위자 3명, 연구직·기술직 비직위자 15명 제외

107) 법무법인 R 법률자문의견서(2024. 10. 23.)

108) 상법 제393조(이사의 권한) “이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.”

109) 상법 제412조(감사의 직무와 보고요구, 조사의 권한) “감사는 이사의 직무의 집행을 감사한다.”

한 경영 정상화를 위해 직무상 책임을 다하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 언론보도 관련 회사의 공식 설명자료에 허위사실 기재

그런데, V는 2024. 10. 13. ♣장 직무집행 정지 의결 관련 ■일보 기사가 게재되자, 해당 사실을 ○장 및 U에게 보고하였고, 이사회 의결사항의 효력 발생에 대한 검토 및 판단 권한이 없는 ○장으로부터 사전 전달받은 대응자료¹¹⁰⁾를 바탕으로 정정보도 요구를 위한 회사의 공식 설명자료를 작성하였다.

이 과정에서 ○장은 V에게 ‘이사회 직무정지 의결은 되었지만 법적 요건 등 확인할 부분이 있으며 시행 여부는 별개 사안이다’라는 내용¹¹¹⁾을 ■일보 기자에게 추가 설명할 것을 지시¹¹²⁾하였고, V는 ○장에게 보고 후 U의 승인을 득하여 ■일보에 공식 설명자료를 배포하였다.

또한, 2024. 10. 15. ♥방송을 통해서도 이사회 의결 ♣장 직무집행 정지 의결 사실이 보도되었는데, 해당 보도와 관련하여 V가 U의 승인을 득하여 배포한 공식 설명자료에서도 유사한 취지의 주장을 반복¹¹³⁾하고 있다.

결국, U와 V는 이사회 의결사항의 효력 발생에 대한 검토 및 판단 권한이 없음에도 불구하고 이를 스스로 판단하며 회사 최고 의사결정기구인 이사의 의결에 반하여 언론기관이 이미 게시한 기사에 대해 ①♣장 직무집행 정지는 법적 근거가 부재하며 이사의 권한에 해당하지 않는 사항이고, ②■부가 ♣장에

110) R 문답서(2024.11.13) “10.12(토) 13:28경 기사가 나기 전 기사가 날 것을 예측해서 ▲팀장에게 전달하며, 설명 자료를 만들 시간적 여유가 없으니 미리 설명자료를 만들라는 지시를 했고...”

111) 당시 ♣처 법률자문 결과 초안이나 이사회 의결에 효력 발생에 대한 별도의 조건이나 기한은 없었다.

112) R 문답서(2024.11.13) “(해당 문구는)▲팀장이 기자와 통화하며 내용 설명을 했을 것으로 생각합니다. 제가 직접 통화하지는 않았지만 그런 식으로 설명하라고 지시했습니다.”

113) ♥방송 언론보도 설명자료(2024.10.15) “직무정지에 대한 이사회 의결이 있었으나 해당 의결에 대한 법률상 근거 부재로 시행은 별개의 사안으로 처리 중이므로...”

대해 부당한 인사발령, 상습지각, 근무시간 미달, 해외출장 중 사적관광 등의 행위가 엄중한 인사조치가 필요하다고 판단되나 ○장 임기가 만료되어 부득이하게 인사조치를 못하였기 때문에 이사회가 ○장 직무정지를 의결한 사항에 대해 ‘주무부처 감사조치 내용에 대한 이사회 단독적인 미흡 판단’ 등과 같이 이사회 의결사항을 자의적으로 판단하여 공식 설명자료를 작성하였으며, ③이사회에서 의결된 ○장 직무집행정지 의결과 시행여부는 별개사안이라는 등 허위의 사실을 마치 사실인 것처럼 설명하여 그 기사를 접할 여러 주주들과 대외 기관에게 잘못된 정보를 제공하였다.

나. 언론보도 관련 사실관계 확인없이 회사의 공식 설명자료 승인

또한 U은 직상위자(▽장)와 하급자(◀장) 간에만 주고받은 사실을 바탕으로 작성된 설명자료를 보고받고 승인하는 과정에서 이사회 담당부서에 확인하려는 등 최소한의 사실관계를 확인하려는 시도조차 하지 않는 등 ㄱ직급 경영직 직원이며 대 언론관련 업무 책임부서의 부서장으로서의 직무를 소홀히 하였다.

그 결과, U와 V는 부적절한 언론 대응으로 대내·외 혼란을 야기하거나 기타 회사 경영목표 달성을 저해하는 행위를 해서는 안될 책임이 있음에도 ‘공기업 이사회 권한을 벗어난 위법한 안건 의결’이라는 부분과, ○장이 기자에게 설명할 것을 유선으로 지시한 ‘이사회 의결과 시행 여부는 별개의 사안’이라는 등의 부정확한 내용을 명확한 사실관계 확인없이 언론사에 설명하여 수정 기사내용이 대내·외 혼란을 야기하는 결과를 초래하였다.

관계부서 의견 및 검토 결과 이에 대해 U는 V가 ○장과 직접 통화하여 작성한 내용이라 설명자료의 사실관계를 의심하지 않았으며¹¹⁴⁾, 시급성을 중요하게 생각하여 설명자료 내용을 명확하게 확인할 시간이 없었다¹¹⁵⁾고 항변하였다.

그러나, 2024. 10. 13. ■일보 언론보도 대응 후 2024. 10. 15. ♡방송 기사 보도 대응 전까지 추가적인 시간상 여유가 있었음에도 ♡방송 설명자료에 재차 이사회 의결사항 시행이 별개라는 내용이 포함된 점, 부서장으로서 「직제규정」 등에 규정된 부서 소관업무를 소홀히 한 점 등을 고려할 때 U의 의견은 받아들이기 어렵다.

V의 경우 ○장으로부터 제공받은 대응자료의 근거가 명확한지, 사실관계에 어긋남이 없는지 확인하고¹¹⁶⁾ ○장의 지시에 따라 설명자료 등을 배포했다고 답변하였다¹¹⁷⁾.

그러나, 이사회 의결사항의 효력에 대한 검토 권한이 없는 ○장의 지시를 받아 이사회 의결사항의 시행 여부가 별개라는 잘못된 내용의 의견을 두 차례에 걸쳐 언론사에 전달된 사실 등이 확인되는 바, V에게 업무 소홀의 책임을 묻지 않을 수 없다.

또한, U와 V가 ○장의 지시에 따라 언론보도에 대응한 것이 기업공시 및 홍보 업무 등을 담당하는 ○본부 입장에서 주식시장이나 회사 평판에 영향을 고려하여

114) U 문답서(2024.11.6) “▲팀장이 (○)▽장님과 직접 통화를 하여 작성한 내용이라 당연히 설명자료 내용이 사실이라 생각하였습니다.”, “V 팀장과 R ▽장님이 작성한 설명자료에 대해 사실관계에 대해 의심하지 않았습
니다” .

115) U 문답서(2024.11.6) “그 당시 이 부분을 명확하게 확인할 시간이 없었습니다.” “당시 시급성을 중요하게 생
각하였습니다.”

116) V 문답서(2024. 11. 5.) “저는 제공받은 자료의 근거가 명확한지, 사실관계에 어긋남이 없는지를 확인했고요.
예를 들어 공운법이나 감사보고서 상 주체라던가.. 문서 등에 사실관계에 이상이 없음을 확인하고 지시에 따라
대응한 것입니다.”

117) ♠처 자료제출 내용(2024. 10. 18.) “기자 대상 보도내용에 대한 추가설명 지시(○장)”

“IR(>처) 및 홍보(♠처) 담당 본부장(○장)이 보도된 내용에 대해 해당 언론사에 추가 설명하도록 지시”

언론보도에 대해 ‘공기업 이사회 의결 권한을 벗어난 위법한 안건 의결’이라는 부분과, ‘이사회 의결과 시행 여부는 별개의 사안’ 등의 설명이 필요하다 판단한 것이라 항변하였다¹¹⁸⁾¹¹⁹⁾.

그러나, 제7차 이사회에서 결의한 ♣장 직무정지 의결에 대한 무효나 취소를 주장할 이익이 있는 자는 직무가 정지된 ♣장 개인이므로, 이미 ♣장의 비위 사실 등이 언론보도된 상황에서 이사회 의결사항의 효력 여부를 논한 것은 회사보다는 ♣장 개인의 이익을 위한 것이며, 회사의 이익과는 배치된다. 이 경우 ♠처 ▲팀은 오히려 내부통제가 원활히 작동된 이사회의 자정능력을 주주들과 외부 기관에 적극 알렸어야 한다.

조치할 사항

사장은 허위 사실이 기재된 언론 설명자료 배포 및 기사 정정요구 등 부적절한 대 언론 관련 업무로 대내·외 혼란을 야기한 ♠처장 ㄱ직급 U과 ♠처 ▲팀장 ㄴ직급 V에 대하여 본인 행위에 대한 각성과 동일사안 재발 방지를 위해 「상별규정」 제24조(경고)에 따라 경고 조치하여 주시기 바랍니다. 【경고】

118) V 문답서(2024. 11. 5.) “○본부는 IR 및 홍보업무 등을 담당하기 때문에 주식시장이나 회사 평판에 영향을 고려하여 이런 설명을 한다 라는 판단을 한거죠.”

119) U 문답서(2024. 11. 6.) “국감장에 ♣장님이 나가 있는 상황에서 상장사로서 혼란을 야기할 수 있는 부분을 막아야겠다고 생각했습니다.”

상 임 감 사 징 계

제 목 이사회 의결사항 관련 부당 업무지시 등

조 치 부 서 ◇처

내 용

1. 사건 개요

회사는 준시장형 공기업이자 유가증권시장 상장회사로서 「공공기관의 운영에 관한 법률」(이하 ‘공운법’), 「상법」 등의 적용을 받고 있는 상법상 주식회사이며, 공운법, 정관 등에 따라 상임이사를 두고 있고, ♀인 ♀장¹²⁰⁾을 제외한 3명의 상임이사¹²¹⁾가 임원이자 ▽장의 역할을 수행하고 있다.

♀장은 2023. 12. 28. 인사발령¹²²⁾을 통해 AB 상임이사의 ●장 직을 면하고, 당시 ▶처장 ㄱ직급 W(이하 ‘W’)를 ●장 직무대행으로 임명하였다. 이에 따라 AB 상임이사는 2024. 1. 1.부터 2024. 11. 4.까지 무보직 상임이사로서 재택근무 또는 별도 사무공간에서 근무하였고, W는 ●장 직무대행으로서 ●본부의 업무를 총괄하였다.

▣부는 2024. 7. 8. ♀장에 대한 부당한 인사발령, 상습지각, 근무시간 미달, 해외출장 중 사적관광 등을 지적하는 감사결과 처분요구서¹²³⁾를 회사에 송부하

120) ♀장 Y ♀ : 2024. 5. 6.부로 3년의 임기가 만료되었으나, 후임자가 임명되지 않아 ♀장의 직무를 행하고 있다
가, 2024. 10. 11. 제7차 이사회에서 ♀장 직무정지가 의결됨

121) ●장 AB 상임이사, ♥장 AC 상임이사, ☆장 AD 상임이사

122) ◇팀-1652(2023. 12. 28.) “(인사)직위 임면, 전보, 추진반 직위자 및 추진반원 임면(AB 외 7인)”

123) ▣부 ●관-1581(2024. 7. 8.) “감사결과 처분요구서 송부” - ♀관은 한국전력기술주식회사 ♀장 Y의 인사권 부당 행사, 복무기강 해이 등 비위행위가 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제35조 제1항에 위배되어 엄중한 인사

였고, 이 사실은 2024. 9. 13. ♡방송¹²⁴⁾을 통해 보도되었으며, 이에 따라 ■부는 2024. 9. 20. 예정되었던 대통령 체코 순방 연계 “한-체코 원전협력 비전선포식” 참석자 명단에서 ♣장을 제외한다고 회사에 통보하였다.

이사회는 2024. 10. 11. ■부 감사결과와 ♡방송 보도 등으로 인한 회사 위신 실추 등의 사유로 제7차 이사회를 통해 ‘♣장 직무집행 정지 건’을 의결하였다. 이에 따라 감사실은 2024. 10. 15. ♣장 직무대행자 지정 시까지 일상감사를 중지함을 회사 포털 행정사항 게시판(이하 ‘행정사항 게시판’)에 공지¹²⁵⁾하였고, 이사회 주관부서인 ♣처는 2024. 10. 17. 이사회가 의결한 ♣장 직무정지의 효력 및 시행 등에 대해 법률 검토 진행 중이며 향후 검토 결과에 따라 조치할 예정임을 행정사항 게시판에 공지¹²⁶⁾하였다.

이와 관련하여 2024. 10. 17. 10시 27분, ●본부 ㄱ직급 AE는 W을 포함한 ●본부 직위자 등¹²⁷⁾을 대상으로 AB 상임이사 주관의 제7차 이사회 의결사항에 대한 배경 설명 등을 위한 설명회(이하 ‘해당 설명회’) 참석 요청 메일을 발송하였다. 그러자 W은 동월 동일 14시 23분, ●장 직무대행인 본인과 사전 상의도 없는 해당 설명회는 무효임을 주장하며 해당 설명회 개최를 저지하는 취지의 메일¹²⁸⁾을 동일인 대상으로 발송하였고, 결국 해당 설명회는 진행되지 않았

조치가 필요하다고 판단되나, Y는 2024. 5. 6. ♣장 임기가 만료된 바 있어 그 비위내용에 대해 통보하오니 재취업, 포상 등을 위한 인사자료로 활용하고, 인사혁신처에 통보하여 공직후보자 등의 관리에 활용될 수 있도록 하시기 바랍니다.[통보(인사자료)]

124) ♡방송(2024. 9. 13.) “[단독] ‘101번 지각’에 “차가 좀 밀려서..” 그래도 여전히 ‘♣장’”

125) 행정사항 게시(2024. 10. 15.) 감사실, “일상감사 관련 중요사항 공지”

126) 행정사항 게시(2024. 10. 17.) ♣처, “제7차 이사회(’ 24.10.11.) 의결 관련 안내”

127) ●본부 내 처장, 실장, 사업책임자 및 팀장 등 43명

128) W 메일(2024. 10. 17.) ‘(10월) 11일 이사회에서 의결이 되었다고는 하나 아직 그 효력에 대해 회사에서 검토 중인 사안’, ‘▽장과 사전 상의도 없이 본부 내 모든 주요 직위자를 근무시간 내에 임의로 소집하는 것은 그 자체로 무효이며 앞으로도 자제하여 주실 것을 부탁’, ‘주요 직위자분들께서도 회사의 입장과 방침이 나오기 전까지는 현재의 자리에서 전과 동일하게 업무를 수행하여 주실 것을 당부’, ‘주요 직위자분들께서는 직원들이 더 이상 동요되지 않고 위기를 지혜롭게 극복해 나갈 수 있도록 규정과 원칙을 준수하여 주실 것을 간절히 당부’ 등

다.

이후, W은 2024. 10. 28. 당시 ○장이던 ㄱ직급 R(이하 ‘○장’)로부터 전달받은 내용을 바탕으로 ●본부 내 주요 직위자가 참석 대상인 ●본부 주간회의에서 ‘이사회 의결 관련 진행 상황’을 설명하였다.

2. 상임이사의 업무 방해 및 부당 업무지시 관련

가. 관계법령 및 판단 기준

「정관」 제34조(임원의 직무)에 따라, 상임이사는 보직을 불문하고 ♡장을 보좌하여 회사의 업무를 집행할 직무상 책임이 있다.

또한 「직제규정」 제5조(본부장)에 따르면, 본부장은 소관 본부의 업무를 분장하며, 회사 및 ♡장의 경영목표를 달성하기 위한 본부의 경영목표를 설정·시행하고, 그 성과에 대한 책임을 진다. 동 규정 제13조(직무)에 따라, 각 직위자는 상사를 보좌하고 예하직원을 지휘·감독하며 ♡장이 따로 정하는 바에 따라 그 직무를 수행한다. 또한, 「취업규칙」 제8조(성실의무)에 따라, 직원은 회사의 제규정을 성실히 지키며 상사의 직무상의 명령·지시에 따라 부과된 직무를 완수할 책임이 있다.

비록 W이 ●장 직무대행으로서 ●본부 업무를 총괄할 권한이 있다고 하더라도, 회사 최고 의사결정기구인 이사회 의 구성원이자 사내이사로 이사회 직무를 수행하고 회사 규정상 임원에 해당하는 AB 상임이사가 W의 하급자인 것은 아니며, 도리어 ▽장 직무대행으로서 정관상 부여된 상임이사의 선관주의 의무를 다하도록 필요한 사항들을 지원할 책임이 있다.

또한, 「임직원윤리행동강령」 제10조(공정한 직무수행을 저해하는 지시에 대

한 처리) 제1항에 따라, 임직원은 하급자에게 법령이나 규정에 위반하여 자기 또는 제3자의 이익을 도모하기 위하여 공정한 직무수행을 현저히 저해하는 지시를 하여서는 아니 된다.

따라서 이사회 의 일원으로서 제7차 이사회에 참석하여 표결 및 발언을 한 AB 상임이사가 각 이사들의 발언을 직접 들은 중대한 이사회 의결사항 등 경영현안 설명을 위해 해당 설명회를 개최하려 했을 때 W은 이를 저지하는 등 상임이사의 업무를 방해하는 행위를 하여서는 아니 되며, 하급자에게 부당한 업무를 지시하여서는 아니 된다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그런데, W은 2024. 10. 17. AB 상임이사 주관의 해당 설명회 개최를 저지하는 취지의 메일을 AB 상임이사를 포함한 ●본부 직위자 등에게 전체 회신하였을 뿐만 아니라, 이어진 AB 상임이사의 해당 설명회 개최 구두 요청에도 재차 불응¹²⁹⁾하였다.

그 결과, 회사 최고의사결정기구인 이사회 의 구성원이자 사내이사로 이사회 직무를 수행하고 회사 규정상 임원에 해당하는 AB 상임이사가 주관하는 해당 설명회는 진행되지 않았고, 상임이사로서 제7차 이사회 의결 내용에 대한 가감 없는 정보 공유를 통해 비생산적인 논쟁을 피하고 하루라도 빨리 ●본부의 혼란을 잠재울 수 있었던 기회를 상실하였으며, W은 상법과 정관상 부여한 상임이사의 선량한 업무집행을 방해하였다.

또한, W은 해당 설명회 개최를 저지하는 취지의 메일을 전체 회신하면서

129) W 문답서(2024. 11. 19.) “AB 상임이사가 ‘그러면 지금이라도 (설명회를) 내가 하면 안되는거야? 라고 재차 물으셔서 ’ 네 저는 아니라고 생각합니다. ▽장인 제가 전달하는게 맞다고 생각합니다. ‘라고 말씀드렸고...”

마치 제7차 이사회 의결사항의 효력이 발생하지 않은 것처럼¹³⁰⁾ 표현하면서, 본인과 사전 상의 없는 해당 설명회는 무효이고 자제할 것을 지시하였다. 그런데, 제7차 이사회에서 결의한 ♠장 직무정지 의결에 대한 무효나 취소를 주장할 수 있는 사람은 ♠장 개인이며, 만약 직무가 정지된 ♠장이 무효나 취소를 구하는 소를 법원에 제기한다면 회사가 그 소송상대방이 되므로 제7차 이사회 의결사항의 효력을 따지는 것은 회사의 이익을 위한 것이라 볼 수 없다. 한편, ♣처에서 의뢰한 외부 법무법인의 법률자문 결과에 따르면, ‘이사회에서 ♠장 직무정지가 결의된 이상 즉시 효력이 발생한다’는 답변¹³¹⁾이 있었다.

그 결과, W이 하급자인 ●본부 직위자 등에게 상임이사 주관의 해당 설명회에 참석하지 않도록 지시한 행위는 공정한 직무수행을 현저히 저해하는 부당 업무지시에 해당한다.

3. 이사회 의결사항 관련 본부 내 혼란 야기 관련

가. 관계법령 및 판단 기준

이사회는 회사의 업무집행에 관한 의사결정을 위하여 이사 전원으로 구성된 회의체 형태의 기관인 바, 그 결의는 적법한 절차를 거쳐 결의 요건을 충족하는 표결로써 효력이 발생하며, 특별한 사정이 없는 한 그 결의의 종료와 동시에 효력이 발생한다¹³²⁾.

130) W 메일(2024. 10. 17.) ‘(10월) 11일 이사회에서 의결이 되었다고는 하나 아직 그 효력에 대해 회사에서 검토 중인 사안’, ‘▽장과 사전 상의도 없이 본부 내 모든 주요 직위자를 근무시간 내에 임의로 소집하는 것은 그 자체로 무효이며 앞으로도 자제하여 주실 것을 부탁’, ‘주요 직위자분들께서도 회사의 입장과 방침이 나오기 전까지는 현재의 자리에서 전과 동일하게 업무를 수행하여 주실 것을 당부’, ‘주요 직위자분들께서는 직원들이 더 이상 동요되지 않고 위기를 지혜롭게 극복해 나갈 수 있도록 규정과 원칙을 준수하여 주실 것을 간절히 당부’ 등

131) ㄷ 2차 법률자문 답변서 “귀사 이사회에서 대표이사 직무정지가 결의된 이상 즉시 효력을 발생한다고 볼 수 밖에 없을 것으로 사료되며, 이 사건 이사회 결의 이후 ♠ 직무를 수행할 수 없고, 귀사 정관에 따른 직무대행자가 ♠ 직무를 대행해야 할 것으로 사료됩니다.”

132) 법무법인 ㄹ 법률자문의견서(2024. 10. 23.)

또한, 제7차 이사회 안건이 ♠장의 비위행위 등으로 인한 ♠장 직무집행 정지이므로, 이사회 의결의 효력 여부를 검토할 권한은 ♠장의 직무집행에 대한 감독 권한을 가진 이사회¹³³⁾ 또는 ♠장의 직무집행에 대한 감사 권한을 보유한 감사¹³⁴⁾로 보는 것이 타당하며, 임직원 개인 또는 ♣처 등 업무 집행부서는 이사회 의결사항의 효력 검토 및 판단 권한이 없다.

한편, 「인사규정」 제4조(임용권자 및 직군부여기준)에 따라, W은 경영직에 해당하는 ㄱ직급 직원으로서 회사의 주요정책 결정 및 관리업무 등에 종사하는 자이며, 특히 회사 내에 3명뿐인 ▽장급 경영직 직원에 해당한다.

따라서 W은 일반 직원 대비 높은 수준의 권한과 책임이 부여되는 ▽장이자 경영직 직원으로서 이사회에서 ♠장 직무정지가 의결된 상황에서 회사 및 ●본부의 조속한 경영 정상화를 위하여 노력할 책임이 있으며, 이사회 의결사항의 효력 발생에 대한 검토 및 판단 권한이 없는 개인 또는 업무 집행부서의 의견을 사실관계 확인도 없이 ●본부 내 주요 직위자들에게 전달하거나, 이와 배치되는 언동 등 회사와 본부 내 경영 및 운영 상 혼란을 야기하여서는 아니 된다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그런데, W은 2024. 10. 17. 이사회 의결사항의 효력 발생에 대한 검토 및 판단 권한이 없는 ○장, ♣처장 ㄱ직급 S, ♣팀장 ㄴ직급 T 등을 통해 전해듣거나 확인한 내용만을 그대로 수용¹³⁵⁾할 뿐, 이사회 의결사항에 대한 검토 및 감독

133) 상법 제393조(이사의 권한) “이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.”

134) 상법 제412조(감사의 직무와 보고요구, 조사의 권한) “감사는 이사의 직무의 집행을 감사한다.”

135) W 문답서(2024. 11. 19.) (문 :효력이 검토중이라는 사실을 어떤 경로로 파악하였나요?) 답 : “R ▽장에게 들었습니다.”

(문 : 귀하는 R ▽장의 이야기를 듣고 그것이 사실이라고 판단한 것인가요?) 답 : “체크할만한 것은 ♣처장, ♣팀장 등에게 물어 사실관계 확인을 했습니다.”

권한을 갖고 있는 이사회 또는 감사를 통한 사실관계 확인도 없이 마치 제7차 이사회 의결사항의 효력이 발생하지 않은 것처럼¹³⁶⁾ AB 상임이사를 포함한 ●본부 직위자 등에게 전체 메일을 회신하였다.

또한, W은 2024. 10. 28. 이사회 의결사항의 효력 발생에 대한 검토 및 판단 권한이 없는 ○장으로부터 전달받은 내용을 바탕으로 ○장에게만 허락¹³⁷⁾을 받았을 뿐, 이사회 의결사항에 대한 검토 및 감독 권한을 갖고 있는 이사회 또는 감사를 통한 사실관계 확인도 없이 마치 제7차 이사회 의결사항이 위법성이 있는 것처럼¹³⁸⁾ ●본부 내 주요 직위자가 참석 대상인 ●본부 주간회의에서 ‘이사회 의결 관련 진행 상황’을 설명하였다.

그 결과 W은 ▽장 직무대행이자 ㄱ직급 경영직 직원으로서 회사 경영목표 달성과 경영 정상화를 위해 맡은 바 역할을 다할 책임이 있음에도 ♣장 직무집행 정지 의결 등 회사가 혼란한 상황에서 ●본부 내 주요 처·실장 및 팀장 등에게 정확한 사실관계 확인이 되지 않은 내용을 전달함으로써 인해 각 직위자들이 해당 사실을 부서에 전파할 경우 회사 직원의 절반¹³⁹⁾ 가까이에 해당하는 ●본부 직원에게 잘못된 사실이 전달되어 회사 내 혼란을 야기하는 결과를 초래하였다. 이는 성실의무 위반에 해당한다.

136) W 발송메일 내용(2024. 10. 17.)

“(10월) 11일 이사회에서 의결이 되었다고는하나 아직 그 효력에 대해 회사에서 검토중인 사안으로...”,
“회사에서도 금일(17일) 게시된 지침에 따르면 후속조치 공시 때까지 동요하지 말고 현재 체제를 유지하고 현업에 집중하여 줄 것을 당부하고 있습니다.”

137) W 문답서(2024. 11. 19.) “그래서 10월 28일 아침 R ▽장에게 ‘그런 내용을 처실장과 공유해도 되냐, 대외비인 것은 아니냐’ 물었더니 공개해도 상관없을 것 같다고 하여 본부 회의에서 얘기하게 되었습니다.”

138) W 문답서(2024. 11. 19.) “위법성 여지, 이사회 의결에 대한 효력, 직무정지 및 직무대행 시행에 대해 검토하고 있는데, 법무법인에서는 이사회에서 ♣장 직무정지를 의결하는 것이 위법 소지가 있다. 그러나 위법성이 있다 해도 이사회 의결사항은 즉시 효력은 있다고 한다. 그러다보니 주무부처(■부, <부)와 협의를 하고 있는 과정에서 지체되고 있다.”

139) (2024. 11. 26. 기준) 총원의 49%에 해당(전사 2,221명 중 ●본부 인원 1,086명)

관계부서 의견 및 검토 결과 W은 해당 설명회 개최를 막은 것은 AB 상임이사가 2024. 10. 16. 먼저 자신에게 ▽장 직무대행으로서 제7차 이사회 의결 관련한 명확한 사실을 본부 내 직원들에게 전달했으면 좋겠다는 의견을 제시해 이에 공감하였고¹⁴⁰⁾, 「정관」에 따라 ♣장 직무대행자가 될 가능성이 큰 이해관계자인 AB 상임이사 보다는 ●본부를 총괄하는 본인이 직접 설명하는 것이 객관적이고 바람직할 것으로 생각¹⁴¹⁾했다는 의견을 밝혔다.

또한, ‘▽장과 사전 상의도 없이 본부 내 모든 주요 직위자를 근무시간 내에 임의로 소집하는 것은 그 자체로 무효이며 앞으로도 자제하여 주실 것을 부탁’ 등 표현을 사용한 메일을 보낸 것은, 하급자인 ㄱ직급 AE가 ▽장 직무대행인 본인에게 별도의 상의 없이 본부 내 불특정 직위자를 소집한 것이 절차상 문제가 있음에 대해 ㄱ직급 AE를 포함한 본부 내 처실장들에게 주의를 주기 위함이며, AB 상임이사는 그런 내용이 있다는 사실을 참고하라는 의도였다고 답변¹⁴²⁾하였다.

덧붙여 본부 내 예하 직원을 지휘·감독하는 것은 ▽장 한 명이어야 하며, 본부 주간회의 때 실시한 설명회 본연의 명분 또한 제7차 이사회 의결사항의 효력 여부에 대해 판단할 수 없는 ●본부는 해야 할 일에만 집중하자는 취지로 ○장, ♣처장, ♣팀장 등에게 전달받은 사항을 교차 검증하여 사실관계 위주의 설명을 했을 뿐이라고 항변¹⁴³⁾하였다.

140) W 문답서(2024. 11. 19.) “10월 16일 AB 상임이사가 ●장인 저에게 ▽장으로서 현 상황과 관련하여 ●본부 회의 자리에서 직원들에게 명확한 사실을 전달했으면 좋겠다 말씀하셨고, 제가 공감하여 그렇게 하겠다 말씀드렸습니다.”

141) W 문답서(2024. 11. 19.) “현 상황에서 직무대행자가 될 가능성이 큰, 이해관계가 있는 AB 상임이사가 설명하는 것보다는 제가 설명하는 것이 객관적이고 바람직하다고 생각했습니다.”

142) W 문답서(2024. 11. 19.) “(메일 수신)그 대상은 메일 발신인인 AE 처장이며, 주요 처실장들은 주의를 하고, AB 상임이사는 그런 내용이 있다는 것을 참고하라는 의도였습니다.”

143) W 문답서(2024. 11. 19.) “위법성 여지, 이사회 의결에 대한 효력, 직무정지 및 직무대행 시행에 대해 검토하고 있는데...(중략)...이 부분이 ●본부나 내가 판단할 부분은 아닌 것 같습니다. 10월 17일 ♣처 행정게시에도

그러나, W의 일련의 행위가 ①본인의 지위를 이용해 AB 상임이사의 정상적인 업무수행을 방해한 점, ②본부 내 혼란을 막기 위해 상임이사가 아닌 ▽장 직무대행인 자신이 직접 설명한 것이라 하였으나, 2024. 10. 17. 설명회 필요성에 대해 공감하고도 2024. 10. 28.에 이르러서야 ●본부 주간회의에서 ‘이사회 의결 관련 진행 상황’을 설명하는 등 11일이나 지연하여 실시한 점, ③이사회 의결사항의 효력 검토 및 판단에 대한 권한이 없는 ○장, ♣처장, ♣팀장 등에게 전달받은 내용을 마치 사실인 것처럼 하급자에게 전달한 점, ④상임이사의 소집 행위가 마치 업무관련성이 없어 해당 설명회에 참석하는 직원들이 근태위반 등 위규행위를 하는 것처럼 과장하여 표현한 점 등이 오히려 본부 소속 직원들에게 혼란을 초래한 것은 자명한 바, W의 의견은 이유없다.

징계처분의 상당성과 징계양정 W은 ①AB 상임이사 주관의 해당 설명회 개최를 저지하는 취지의 메일을 ●본부 직위자 등에게 전체 회신하고, AB 상임이사의 해당 설명회 개최 구두 요청에도 재차 불응하여 정관상 부여된 상임이사의 이사회 업무를 방해한 점, ②하급자인 ●본부 직위자 등에게 회사의 이익이 아닌 제3자인 ♣장의 이익을 도모하기 위하여 공정한 직무수행을 현저히 저해하는 부당한 업무를 지시한 점, ③사실관계 확인도 없이 마치 제7차 이사회 의결사항이 위법성이 있는 것처럼 ●본부 주간회의에서 ‘이사회 의결 관련 진행 상황’을 설명한 점, ④경영직 직원이자 ▽장으로서 회사가 혼란한 상황에서 조속한 경영 정상화를 위해 노력할 책임이 있음에도 ●본부 내 주요 처·실장 및 팀장 등에게 정확한 사실관계 확인이 되지 않은 내용을 전달함으로 인해 회사 직원의

나와 있듯이 우리는 우리가 해야 할 일에만 집중하자 ‘등 내용을 이야기했고...’

절반 가까이에 해당하는 ●본부 직원 및 회사 내 혼란을 야기하는 결과를 초래한 점 등을 종합적으로 고려할 때, W의 행위는 「임직원윤리행동강령」 제10조(공정한 직무수행을 저해하는 지시에 대한 처리) 제1항에 위배되는 것으로, 「취업규칙」 제56조(징계) 제1호 및 제2호와 「상벌규정」 제21조(징계사유)에 해당한다.

W의 행위를 「상벌규정」 제26조 및 「징계양정 요구에 관한 지침」 제3조(징계양정요구기준)에 따라 징계양정하면, W의 비위는 ♣장 직무정지를 의결하는 이사회 개최를 사전에 막으려하지는 않았으며, 이사회의 ♣장 직무정지 의결 후 의결 이행을 적극적으로 방해하려 한 정황은 확인되지 않은 점 등 회사와 사회에 미친 영향에 비추어 보면 그 비위의 도는 경하고, 상임이사의 이사회 업무를 방해하고 제3자의 이익을 도모하기 위하여 ▽장 직무대행의 직위를 이용하여 하급자들에게 공정한 직무수행을 저해하는 부당한 업무를 지시한 점을 비추어 볼 때 중한 과실을 범한 것으로 판단되나, 당시 ▽장 직무대행으로서 본부 본연의 업무에 충실하자는 의도가 있었다는 것을 고려하여, [표 1] 「징계양정 요구에 관한 지침」 별표 1. 의 징계양정 요구기준에 따라 징계요구(견책)한다.

[표 1] 징계양정 요구에 관한 지침 별표 1. 징계양정 요구기준

징 계 사 유	비위의 도 및 고의, 과실	중비위+고의	중비위+중과실 또는 경비위+고의	중비위+경과실 또는 경비위+중과실	경비위+경과실
1. 직무상 의무위반 및 직무태만 바. 직권 또는 직무를 이용한 부당행위(부당한 업무지시, 이권개입, 특혜제공, 정보 제공 등)		해임 - 정직	정직 - 감봉	감봉 - 견책	견책
7. 기타 직원으로서의 성실의무 위반		해임 - 정직	정직 - 감봉	감봉 - 견책	견책

조치할 사항 **사장**은 상임이사의 정상적인 업무집행을 방해하고, ▽장 직무대행의 직무를 이용하여 하급자들에게 부당업무를 지시하며, 이사회 의결사항의 효력 발생을 부정하는 발언 등을 통해 본부 내 혼란을 야기한 ●본부 ㄱ직급 W에게 본인 행위에 대한 각성과 동일 사안의 재발을 방지하기 위해, 「취업규칙」 제56조(징계) 및 「상벌규정」 제21조(징계사유)에 따라 **징계처분 [견책]**하시기 바랍니다. **【징계】**